OpalSwift — Lawyer pack

חבילה לעורך/ת הדין

Built 2026-11-03 from the `docs/legal` folder of the OpalSwift repository.

All documents are drafts, not legal advice. Each appears in English and then in Hebrew. Hebrew is what users read; **the English version prevails** (owner decision). Yellow [[…]] marks are fill-ins the owner or the studio completes.

What OpalSwift is

A web app for small studios in Israel (a ballet school first, then a photographer): client and student records, classes and bookings, enrolment, forms and health declarations, contracts, payment requests through third-party providers, messages, and galleries. The studio is the controller of its clients' data; OpalSwift is the holder (מחזיק). OpalSwift runs as a **free beta** and is not yet a registered business; it will register before any paid service.

What we ask you to check

1. Platform terms §9 and the beta notice: which of "as is / as available", the liability cap and the exclusions hold under the Standard Contracts Law, and whether an unregistered individual running a studio could claim consumer protection.
2. DPA: does it meet Amendment 13 and regulation 15 of the Data Security Regulations, and do the sub-processors' DPAs satisfy the Privacy Protection Authority's 13 April 2026 opinion on transfers abroad?
3. Studio templates (enrolment terms, health declarations, service agreement and its add-ons): cancellation and refund rules against the Consumer Protection Law; the health declaration without a liability release; children's data and photo consent; retention periods.
4. Marketing consent and the in-app texts: Communications Law §30A; the level of the typed-name e-signature.
5. The English-prevails clause against Hebrew-reading parents and clients.

Open questions

1. **Lawyer:** Are dance seasons and photography bookings covered by the "leisure service starting within 7 days" exception in Consumer Protection Law §14C(d)? And how much of a season discount may be clawed back when a parent cancels early (§13D)?
2. **Lawyer:** Do the DPAs of Supabase, Cloudflare, GitHub, Twilio, Google and Sentry meet the Privacy Protection Authority's 13 Apr 2026 opinion on transfers under reg. 2(4)?
3. **Lawyer:** For children, the evidence-retention rule (keep until the child turns 25 — see R11) conflicts with keeping as little health data as possible. Which wins for the signed health declaration?
4. **Accountant:** How should the ballet school regularise past payments taken without receipts? Which עוסק type fits OpalSwift and the school?
5. **Lawyer:** The owner chose English as the governing version (R14). Parents and clients will mostly read the Hebrew. Is an English-prevails clause enforceable against them? Contracts Law (General Part) 5733-1973 §25(b1) reads an unclear term against the side that drafted it. Until confirmed, keep the two versions identical.
6. **Lawyer:** The owner chose **the Beit Din 'Darkei Torah' (formerly 'Darkei Hora'ah'), headed by Rav Asher Weiss, Jerusalem**; platform-terms §12 now sends disputes there (business-to-business only). Please advise on: (a) whether the clause as drafted holds — a private beit din under the Arbitration Law 5728-1968, the parties signing its arbitration deed, the courts kept for confirmation, enforcement and urgent relief — including the institution's current name, its rules and arbitration deed, and enforceability against a party who objects, and whether to add the fallback "or the Jerusalem courts, at the studio's election"; (b) the Standard Contracts Law — §4(8) presumes unfair a term sending every dispute to arbitration, §5 voids a term denying access to court — and whether a business-to-business clause survives them; (c) the new **Religious Courts Jurisdiction (Arbitration) Law 5786-2026** (passed 23 March 2026, 65–41): state rabbinical courts may now arbitrate civil

disputes with all parties' written consent on a dedicated form signed shortly before filing, and the award needs no civil-court confirmation — does this change the choice of forum, and what is its commencement date for the rabbinical courts (reported as three months after publication for the Sharia courts; *verify on the Knesset site or Nevo*)? Until then the earlier position (HCJ 8638/03 *Amir*: state rabbinical courts could not arbitrate civil matters) may be partly superseded. (d) Keep the parent- and client-facing templates (07a, 07c) on the courts.

Please answer in writing per question number. Sources are listed at the end of each document; anything unconfirmed says "verify". No case law is cited.

Contents תוכן

	Document	Language	Page
1	Platform terms (OpalSwift ↔ studio)	English	4
1	תנאי שימוש בפלטפורמה — Platform terms (OpalSwift ↔ studio)	עברית	8
2	OpalSwift privacy policy	English	11
2	מדיניות הפרטיות של OpalSwift — OpalSwift privacy policy	עברית	13
3	Data processing agreement (DPA)	English	15
3	הסכם עיבוד מידע — Data processing agreement (DPA)	עברית	19
4	Class/course enrolment terms (studio template)	English	22
4	תנאי הרשמה לחוגים ולקורסים — Class/course enrolment terms (studio template)	עברית	25
5	Health declaration, child (studio template)	English	28
5	הצהרת בריאות — ילדים — Health declaration, child (studio template)	עברית	30
6	Health declaration, adult (studio template)	English	32
6	הצהרת בריאות — בגירים — Health declaration, adult (studio template)	עברית	34
7	Marketing consent and unsubscribe	English + עברית	36
8	In-app consent texts (incl. photo consent)	English + עברית	38
9	Service agreement, base (studio template)	English	41
9	הסכם למתן שירות — Service agreement, base (studio template)	עברית	43
10	Add-on: photography	English	45
10	תוספת: צילום — Add-on: photography	עברית	47
11	Add-on: beauty and treatments	English	48
11	תוספת: טיפולי יופי — Add-on: beauty and treatments	עברית	50
12	Add-on: coaching and tutoring	English	52
12	תוספת: אימון והוראה — Add-on: coaching and tutoring	עברית	53
13	Accessibility statement (OpalSwift)	English	54
13	הצהרת נגישות — Accessibility statement (OpalSwift)	עברית	56
14	Beta launch: legal checklist	English	58

OpalSwift Platform Terms of Service (for studios)

Last updated: 2 November 2026 · Version Beta 1.0

These terms are an agreement between **OpalSwift** (not yet registered as a business; free beta), Jerusalem, Israel, hello@opalswift.com ("**OpalSwift**", "we") and the business or person that opens a studio account ("**Studio**", "you"). They apply to the OpalSwift web app at `*.opalswift.com` and any related service (the "**Platform**").

The Platform is a business tool. You use it for your business, not as a consumer. If you are an individual who has not yet registered a business, you still use the Platform for business purposes.

Beta notice. OpalSwift is in beta and free to use. It will be registered as a business (עוסק) before it becomes a paid service. During the beta:

- the Platform is provided **"as is" and "as available"**, without warranties of any kind, to the extent the law allows (section 9);
- we give **no uptime guarantee** and cannot promise that data will never be lost: **export your data regularly** (section 10) and keep your own copies;
- features may change, pause or end; we will give at least 14 days' notice where practical, and 30 days before ending the beta service as a whole (section 10);
- you may stop using the Platform at any time; the export and deletion periods in section 10 apply;
- your dealings with your clients and with payment, invoicing and messaging providers are between you and them (sections 4 and 6).

1. What the Platform does

OpalSwift provides software for running a studio: client and student records, classes and bookings, enrolment, waivers and health declarations, contracts, payment requests through third-party payment providers, messages (email, and optionally SMS/WhatsApp), and image or gallery links. Features vary by plan and by studio type (for example, dance school or photographer).

We may improve, change or remove features. If a change materially reduces a feature you pay for, we will tell you at least 30 days in advance and you may cancel and get a pro-rata refund of prepaid fees for the unused period.

2. Your account

- You must give accurate details and keep them up to date.
- You are responsible for everyone you invite (staff, teachers, assistants) and for keeping logins private. Turn on any extra sign-in protection we offer.
- Tell us at hello@opalswift.com straight away if you think an account has been misused.

3. Fees

- Plan and price: **free during the beta.** If we introduce a paid plan we will give at least 30 days' notice, and it applies to you only if you agree to it.
- Payment method and timing: set out in the paid plan, when one is offered.
- We will give at least 30 days' notice of a price increase. It applies from the next billing period. You may cancel before then.
- Fees paid are non-refundable except as these terms or the law say.
- Third-party charges (payment providers, invoicing services, SMS/WhatsApp, domain) are between you and those providers.
- Once we charge fees, we will issue a receipt or tax invoice for every payment.

4. Your data and our role

- **You own your studio's data** (client, student, parent and job records, files, messages).

- For that data **you are the controller** (בעל השליטה במאגר) and **OpalSwift is a processor / holder** (מחזיק) acting on your instructions. The Data Processing Agreement is part of these terms and governs how we handle it.
- For your own account details (name, email, login and billing data of studio admins), OpalSwift is the controller under the OpalSwift Privacy Policy.
- You are responsible for having a lawful basis and the right notices and consents for the data you put into the Platform, including: giving your clients a privacy notice (a template is provided), getting a guardian's consent for children's data and photos, getting separate consent for marketing messages, and keeping health data only as needed.
- **OpalSwift access to your data.** When the OpalSwift platform team opens or changes your studio's data (for example, for support), it is recorded in a log you can see in **Settings → Security → OpalSwift access**. Entries are kept for 2 years and cannot be edited.

5. Acceptable use

You must not use the Platform to:

1. break any law, including privacy, consumer protection, anti-spam (Communications Law §30A) and tax law;
2. send marketing messages to people who have not opted in;
3. upload content you have no right to use, or content that is unlawful, abusive, sexual, or harms minors;
4. store data the Platform is not designed for (for example ID card numbers beyond what is needed for invoicing, full card numbers, or detailed medical records beyond a short health declaration);
5. try to access other studios' data, probe or bypass security, or overload the service;
6. resell or white-label the Platform without our written agreement.

We may suspend access to the extent needed to stop a serious breach of this section or a security risk. We will tell you why and give you a chance to fix it, unless the law or the urgency of the risk prevents that.

6. Third-party services

Payments, tax documents, calendars, SMS/WhatsApp and email domains run through third parties (for example YPay, Grow, iCount, Green Invoice, Invoice4U, Google, Twilio, Cloudflare). You connect them using your own accounts and accept their terms. We are not responsible for their service, fees or failures, but we will help you troubleshoot integration issues on our side.

7. Availability and support

We aim to keep the Platform available and to back up data nightly, but we do not promise uninterrupted or error-free service, and during the beta we make no uptime commitment. Our backups are for disaster recovery; they are not a substitute for your own exports. Planned maintenance will be announced where practical. Support: email hello@opalswift.com (we reply within one week). Phone: coming soon (planned hours Sundays and Tuesdays, 09:00–10:00 and 20:00–21:00 Israel time); in the meantime, please contact us by email at hello@opalswift.com.

8. Intellectual property

We own the Platform, its code and design. You get a non-exclusive, non-transferable right to use it for your studio while your account is active. You give us permission to host and process your content only to provide the Platform. Feedback you send may be used to improve the Platform.

9. Liability

- The Platform is provided "as is" and "as available", without warranties of any kind, express or implied, to the extent the law allows. You are responsible for checking that the texts you show your clients (terms, waivers, contracts) suit your business. The templates we provide are a starting point, not legal advice.
- To the extent the law allows, neither side is liable for indirect or consequential loss (loss of profit, revenue, reputation or data that could have been restored from your own exports).
- To the extent the law allows, our total liability under these terms is limited to **the greater of ₪1,000 and the fees you paid us in the 12 months before the claim**. During the free beta that means ₪1,000.

- These limits do not apply to liability that cannot be limited by law, to fraud or intentional misconduct, or to a breach of our data-protection obligations caused by our gross negligence.
- You will compensate us for third-party claims that arise from data or content you put into the Platform without the right to do so, or from your breach of section 5.

10. Term, termination and your data

- These terms run until either side ends them. You can cancel at any time from settings or by email to hello@opalswift.com; cancellation takes effect at the end of the current paid period.
- We may end the agreement with 30 days' notice, or immediately for a serious breach that is not fixed within 7 days of notice.
- **Data export:** while your account is active, and for **30 days after it ends**, you can export your data: some exports are built into the app (for example payments and waivers), and on request we will send a full export of your studio data (CSV/JSON, plus copies of signed waiver/contract PDFs) within 14 days.
- **End of the beta:** we may end the free beta, or replace it with a paid plan under section 3, with at least 30 days' notice. If you do not continue, the export and deletion periods in this section apply.
- **Deletion:** after the export window we delete your studio data from the live system within 30 days and from backups as backups expire (nightly backups after 30 days, monthly backups after about 13 months), unless the law requires us to keep it. Details are in the DPA.

11. Changes to these terms

We may update these terms. For material changes we will give at least 30 days' notice by email or in the app. If you do not agree you may cancel before the change takes effect.

12. Law and disputes

Israeli law applies. Any dispute arising from these terms or from the use of the Platform will be referred to arbitration before **the Beit Din 'Darkei Torah' (formerly 'Darkei Hora'ah'), headed by Rav Asher Weiss, Jerusalem** (בית הדין 'דרכי תורה'), under its procedures and the Arbitration Law 5728-1968, and both sides will sign its arbitration deed (שטר בוררות). The award is binding and may be confirmed and enforced by the competent court. Either side may apply to the competent courts in Jerusalem for urgent interim relief, and for confirmation or enforcement of the award.

13. General

These terms, the DPA and any order form are the whole agreement. If a clause is invalid, the rest still applies. You may not transfer the agreement without our consent; we may transfer it to a successor of the Platform business after giving notice. Notices: to us at hello@opalswift.com, to you at the account owner's email.

Language. This document is published in English and Hebrew. If the two versions differ, the English version prevails.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] Operator identity removed at the owner's request; OpalSwift is about to be registered. Add the registered business name and number here on registration.

Sources relied on

- Standard Contracts Law 5743-1982, §§3–4 (unfair terms in standard contracts; liability exemptions are presumed unfair). Relevant because these are standard terms; keep the liability cap reasonable. *Verify with lawyer whether a studio that is a small unregistered individual could be treated as a "customer" under that law (it applies to business customers too).*
- Privacy Protection Law 5741-1981 as amended by Amendment 13 (in force 14 Aug 2025): controller / holder (מחזיק) roles; see the DPA for section references.
- Communications Law (Telecommunications and Broadcasting) 5742-1982, §30A (marketing messages).
- No case law is cited.

For the lawyer (beta protection). (1) Standard Contracts Law §4(1): a blanket exclusion of liability is presumed unfair even toward business customers, so the "as is" wording, the cap and the exclusions in section 9 may be read down; which of them hold is a legal call. (2) The Consumer Protection Law should not apply to business use, but a studio run by an unregistered individual may argue it does. (3) Duties under the Privacy Protection Law and the Data Security Regulations cannot be excluded by contract; section 9 and the DPA keep them outside the cap. (4) A free service has no price to anchor the cap to; the owner set a ₪1,000 floor ("the greater of ₪1,000 and 12 months' fees"), so please confirm the floor and the scope of the carve-outs in section 9 hold. (5) Section 12 names the Beit Din 'Darkei Torah' (formerly 'Darkei Hora'ah'), headed by Rav Asher Weiss, Jerusalem. Please verify the institution's current name, its rules and arbitration deed, and advise on enforceability against a party who objects (Arbitration Law §5 stay) and on the Standard Contracts Law §4(8) presumption for a business-to-business clause. A fallback you may prefer: "or the Jerusalem courts, at the studio's election". The Religious Courts Jurisdiction (Arbitration) Law 5786-2026 concerns the state rabbinical courts, not this private beit din. (6) The support phone number (section 7) is still to be added; the accessibility statement needs one too.

תנאי שימוש בפלטפורמת OpalSwift (לסטודיו)

עדכון אחרון: 2 בנובמבר 2026 · גרסה 1.0 Beta

תנאים אלה הם הסכם בין **OpalSwift** (טרם נרשמה כעסק; בטא חינמית), ירושלים, ישראל, hello@opalswift.com ("**OpalSwift**", "אנחנו"), לבין העסק או האדם שפותח חשבון סטודיו ("**הסטודיו**", "אתם"). התנאים חלים על אפליקציית האינטרנט של OpalSwift בכתובות `opalswift.com.*` ועל כל שירות נלווה ("**הפלטפורמה**").

הפלטפורמה היא כלי עסקי. השימוש בה נעשה לצורכי העסק ולא כצרכן. גם מי שעדיין לא רשם עסק משתמש בפלטפורמה לצרכים עסקיים.

הודעת בטא. OpalSwift נמצאת בשלב בטא והשימוש בה חינם. לפני שתהפוך לשירות בתשלום, OpalSwift תירשם כעוסק. בתקופת הבטא:

- הפלטפורמה ניתנת **"כמות שהיא" (AS IS) ו"כפי שהיא זמינה" (AS AVAILABLE)**, ללא אחריות מכל סוג, ככל שהדין מתיר (סעיף 9);
- **אין התחייבות לזמינות** ואיננו יכולים להבטיח שמידע לא יאבד: **ייצאו את המידע שלכם באופן קבוע** (סעיף 10) ושמרו עותקים משלכם;
- תכונות עשויות להשתנות, להיעצר או להסתיים; ניתן הודעה של 14 ימים לפחות כשהדבר אפשרי, ו-30 יום לפני סיום שירות הבטא כולו (סעיף 10);
- אפשר להפסיק להשתמש בפלטפורמה בכל עת; תקופות הייצוא והמחיקה שבסעיף 10 חלות;
- ההתנהלות שלכם מול הלקוחות שלכם ומול ספקי סליקה, חשבוניות והודעות היא ביניכם לבינם (סעיפים 4 ו-6).

1. מה הפלטפורמה עושה

OpalSwift מספקת תוכנה לניהול סטודיו: רישומי לקוחות ותלמידים, שיעורים והזמנות, הרשמה, כתבי ויתור והצהרות בריאות, חוזים, בקשות תשלום דרך ספקי סליקה חיצוניים, הודעות (דוא"ל, ולפי בחירה SMS/וואטסאפ) וקישורים לתמונות וגלריות. התכונות משתנות לפי מסלול וסוג הסטודיו (למשל בית ספר למחול או צלם/ת).

אנחנו רשאים לשפר, לשנות או להסיר תכונות. אם שינוי מצמצם באופן מהותי תכונה שאתם משלמים עליה, נודיע לפחות 30 יום מראש ותוכלו לבטל ולקבל החזר יחסי של דמי מנוי ששולמו מראש עבור התקופה שלא נוצלה.

2. החשבון

- יש למסור פרטים נכונים ולעדכן אותם.
- אתם אחראים לכל מי שאתם מזמינים (צוות, מורים, עוזרים) ולשמירה על סודיות פרטי הכניסה. מומלץ להפעיל כל אמצעי הגנה נוסף בכניסה שאנחנו מציעים.
- יש לעדכן אותנו מיד בכתובת hello@opalswift.com אם יש חשש לשימוש לרעה בחשבון.

3. תשלום

- מסלול ומחיר: **ללא תשלום בתקופת הבטא.** אם נציע מסלול בתשלום, ניתן הודעה של 30 ימים לפחות, והוא יחול עליכם רק אם תסכימו לו.
- אמצעי ומועד תשלום: ייקבעו במסלול בתשלום, אם וכאשר יוצע.
- על העלאת מחיר נודיע לפחות 30 יום מראש. היא תחול מתקופת החיוב הבאה, ואפשר לבטל לפני כן.
- תשלומים ששולמו אינם מוחזרים, אלא כאמור בתנאים אלה או לפי דין.
- חיובים של צדדים שלישיים (סליקה, הפקת חשבוניות, SMS/וואטסאפ, דומיין) הם ביניכם לבין אותם ספקים.
- לאחר שנתחיל לגבות דמי שימוש, נוציא קבלה או חשבונית מס על כל תשלום.

4. המידע שלכם והתפקיד שלנו

- **המידע של הסטודיו שייך לכם** (רישומי לקוחות, תלמידים, הורים ועבודות, קבצים והודעות).
- לגבי מידע זה **אתם בעלי השליטה במאגר** ו-**OpalSwift היא מחזיק** הפועל לפי הוראותיכם. הסכם עיבוד המידע הוא חלק מתנאים אלה וקובע כיצד אנו מטפלים במידע.
- לגבי פרטי החשבון שלכם (שם, דוא"ל, פרטי כניסה וחיוב של מנהלי הסטודיו) OpalSwift היא בעלת השליטה, לפי מדיניות הפרטיות של OpalSwift.
- באחריותכם שיהיה בסיס חוקי, הודעות והסכמות מתאימות למידע שאתם מכניסים לפלטפורמה, ובכלל זה: למסור ללקוחות הודעת פרטיות (תבנית מצורפת), לקבל הסכמת הורה/אפוטרופוס למידע ולתמונות של ילדים, לקבל הסכמה נפרדת להודעות שיווקיות, ולשמור מידע רפואי רק במידה הנדרשת.

- **גישת OpalSwift למידע שלכם.** כשצוות הפלטפורמה של OpalSwift פותח או משנה מידע של הסטודיו שלכם (למשל לצורך תמיכה), הדבר נרשם ביומן שתוכלו לראות ב**הגדרות ← אבטחה ← גישת OpalSwift**. הרשומות נשמרות שנתיים ואינן ניתנות לעריכה.

5. שימוש מותר

אין להשתמש בפלטפורמה כדי:

1. להפר דין, כולל דיני פרטיות, הגנת הצרכן, "חוק הספאם" (סעיף 30א לחוק התקשורת) ודיני מס;
2. לשלוח דברי פרסומת למי שלא נתן הסכמה;
3. להעלות תוכן שאין לכם זכות להשתמש בו, או תוכן בלתי חוקי, פוגעני, מיני או כזה שפוגע בקטינים;
4. לשמור מידע שהפלטפורמה לא נועדה לו (למשל מספרי תעודת זהות מעבר לנדרש להפקת חשבונית, מספרי כרטיס אשראי מלאים, או תיק רפואי מפורט מעבר להצהרת בריאות קצרה);
5. לנסות לגשת למידע של סטודיו אחר, לבדוק או לעקוף אמצעי אבטחה, או להעמיס על השירות;
6. למכור מחדש את הפלטפורמה או לשווק אותה תחת מותג אחר, ללא הסכמתנו בכתב.

אנחנו רשאים להשעות גישה במידה הנדרשת כדי לעצור הפרה חמורה של סעיף זה או סיכון אבטחה. נסביר את הסיבה וניתן הזדמנות לתקן, אלא אם הדין או דחיפות הסיכון אינם מאפשרים זאת.

6. שירותים של צדדים שלישיים

תשלומים, מסמכי מס, יומנים, SMS/וואטסאפ ודומייני דוא"ל פועלים דרך צדדים שלישיים (למשל YPay, Grow, iCount, חשבונית ירוקה, Invoice4U, Google, Twilio, Cloudflare). אתם מחברים אותם בחשבונות שלכם ומקבלים את תנאיהם. איננו אחראים לשירות, לעמלות או לתקלות שלהם, אך נעזור באיתור תקלות חיבור בצד שלנו.

7. זמינות ותמיכה

אנו שואפים לשמור על זמינות הפלטפורמה ולגבות את המידע מדי לילה, אך איננו מתחייבים לשירות ללא הפרעות או ללא תקלות, ובתקופת הבטא אין התחייבות לזמינות. הגיבויים שלנו נועדו להתאוששות מאסון ואינם תחליף לייצוא שלכם. על תחזוקה מתוכננת נודיע מראש כשהדבר אפשרי. תמיכה: דוא"ל hello@opalswift.com (נשיב תוך שבוע). טלפון: בקרוב (שעות מתוכננות: ימים ראשון ושלישי, 09:00–10:00 ו-20:00–21:00 שעון ישראל); בינתיים, אנא פנו אלינו בדוא"ל hello@opalswift.com.

8. קניין רוחני

הפלטפורמה, הקוד והעיצוב שייכים לנו. אתם מקבלים זכות שימוש לא בלעדית ולא ניתנת להעברה לצורכי הסטודיו כל עוד החשבון פעיל. אתם מתירים לנו לאחסן ולעבד את התוכן שלכם רק לשם מתן השירות. משוב שתשלחו עשוי לשמש לשיפור הפלטפורמה.

9. אחריות

- הפלטפורמה ניתנת "כמות שהיא" (AS IS) ו"כפי שהיא זמינה" (AS AVAILABLE), ללא אחריות מכל סוג, מפורשת או משתמעת, ככל שהדין מתיר. באחריותכם לבדוק שהנוסחים שאתם מציגים ללקוחות (תקנון, כתב ויתור, חוזים) מתאימים לעסק שלכם. התבניות שאנחנו מספקים הן נקודת מוצא ולא ייעוץ משפטי.
- ככל שהדין מתיר, אף צד לא יהיה אחראי לנזק עקיף או תוצאתי (אובדן רווח, הכנסה, מוניטין, או מידע שניתן היה לשחזר מייצוא שלכם).
- ככל שהדין מתיר, האחריות הכוללת שלנו לפי תנאים אלה מוגבלת **לגבוה מבין 1,000 ₪ והסכום ששילמתם לנו ב-12 החודשים שקדמו לתביעה**. בתקופת הבטא החינמית משמעות הדבר היא 1,000 ₪.
- ההגבלות אינן חלות על אחריות שלא ניתן להגבילה לפי דין, על מרמה או התנהגות מכוונת, או על הפרת חובות הגנת המידע שלנו שנגרמה ברשלנות חמורה שלנו.
- תשפו אותנו בגין תביעות של צד שלישי שנובעות ממידע או תוכן שהכנסתם לפלטפורמה ללא זכות, או מהפרה שלכם של סעיף 5.

10. תקופה, סיום ומידע

- התנאים בתוקף עד שאחד הצדדים מסיים אותם. אפשר לבטל בכל עת דרך ההגדרות או בדוא"ל ל-hello@opalswift.com; הביטול נכנס לתוקף בסוף תקופת החיוב הנוכחית.
- אנחנו רשאים לסיים את ההסכם בהודעה של 30 יום, או מיד בהפרה חמורה שלא תוקנה תוך 7 ימים מההודעה.

- **ייצוא מידע:** כל עוד החשבון פעיל, ובמשך **30 יום לאחר סיומו**, אפשר לייצא את המידע: חלק מהייצואים זמינים באפליקציה (למשל תשלומים וכתבי ויתור), ולפי בקשה נשלח ייצוא מלא של מידע הסטודיו (CSV/JSON, וכן עותקי PDF של כתבי ויתור וחוזים חתומים) תוך 14 יום.
- **סיום הבטא:** אנחנו רשאים לסיים את הבטא החינמית, או להחליפה במסלול בתשלום לפי סעיף 3, בהודעה של 30 יום לפחות. מי שלא ממשיך — חלות עליו תקופות הייצוא והמחיקה שבסעיף זה.
- **מחיקה:** בתום תקופת הייצוא נמחק את מידע הסטודיו מהמערכת הפעילה תוך 30 יום, ומהגיבויים עם פקיעתם (גיבוי לילי לאחר 30 יום, גיבוי חודשי לאחר כ-13 חודשים), אלא אם הדין מחייב לשמור אותו. פרטים בהסכם עיבוד המידע.

11. שינויים בתנאים

אנו רשאים לעדכן תנאים אלה. על שינוי מהותי נודיע לפחות 30 יום מראש בדוא"ל או באפליקציה. מי שאינו מסכים יכול לבטל לפני כניסת השינוי לתוקף.

12. דין וסכסוכים

יחול הדין הישראלי. כל סכסוך הנובע מתנאים אלה או מהשימוש בפלטפורמה יימסר לבוררות בפני **בית הדין 'דרכי תורה' (לשעבר 'דרכי הוראה') בראשות הגאון הרב אשר וייס, ירושלים**, לפי סדרי הדין שלו וחוק הבוררות, התשכ"ח-1968, ושני הצדדים יחתמו על שטר הבוררות שלו. פסק הבוררות מחייב, וניתן לאשרו ולאכפו בבית המשפט המוסמך. כל צד רשאי לפנות לבתי המשפט המוסמכים בירושלים לסעד זמני דחוף, ולאישור פסק הבוררות או לאכיפתו.

13. כללי

תנאים אלה, הסכם עיבוד המידע וכל הזמנה הם ההסכם המלא. אם סעיף מסוים בטל, יתר הסעיפים עומדים בתוקפם. אין להעביר את ההסכם ללא הסכמתנו; אנחנו רשאים להעבירו לגורם שירכוש את פעילות הפלטפורמה, בהודעה מראש. הודעות: אלינו ב-hello@opalswift.com, אליכם לדוא"ל של בעל החשבון.

שפה. מסמך זה מתפרסם באנגלית ובעברית. במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] פרטי המפעילה הוסרו לבקשת הבעלים; OpalSwift עומדת להירשם. יש להוסיף כאן את שם העסק הרשום ומספרו עם הרישום.

מקורות

- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיפים 3–4 (תנאים מקפחים בחוזה אחיד; תנאי הפוטר ספק מאחריות חזקה שהוא מקפח). רלוונטי כי מדובר בתנאים אחידים, ולכן יש לשמור על תקרת אחריות סבירה.
- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13 (בתוקף מ-14.8.2025): תפקידי בעל שליטה ומחזיק; הפניות לסעיפים בהסכם עיבוד המידע.
- חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, סעיף 30א (דברי פרסומת).
- לא צוטטה פסיקה.

לעו"ד (הגנת הבטא). (1) חוק החוזים האחידים, סעיף 4(1): פטור גורף מאחריות הוא חזקת קיפוח גם כלפי לקוחות עסקיים, ולכן נוסח "כמות שהיא", התקרה והחריגים בסעיף 9 עלולים להצטמצם; מה מהם יעמוד — שאלה משפטית. (2) חוק הגנת הצרכן לא אמור לחול על שימוש עסקי, אך סטודיו שמנהל/ת יחיד/ה שטרם נרשם/ה כעוסק עלול/ה לטעון אחרת. (3) חובות לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע אינן ניתנות להתניה בחוזה; סעיף 9 והסכם עיבוד המידע משאירים אותן מחוץ לתקרה. (4) בשירות חינמי אין מחיר לעגן אליו את התקרה; הבעלים קבעה רצפה של 1,000 ₪ ("הגבוה מבין 1,000 ₪ ודמי 12 חודשים"), ולכן נא לאשר שהרצפה והיקף החריגים בסעיף 9 עומדים. (5) סעיף 12 קובע בוררות בבית הדין 'דרכי תורה' (לשעבר 'דרכי הוראה') בראשות הגאון הרב אשר וייס, ירושלים. נא לאמת את שמו העדכני של המוסד, את תקנונו ואת שטר הבוררות שלו, ולחוות דעה על אכיפה כלפי צד שמתנגד (עיכוב הליכים לפי סעיף 5 לחוק הבוררות) ועל חזקת הקיפוח שבסעיף 4(8) לחוק החוזים האחידים בתניה בין עסקים. חלופה אפשרית: "או בתי המשפט בירושלים, לפי בחירת הסטודיו". חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות), התשפ"ו-2026 עוסק בבתי הדין הרבניים הממלכתיים, לא בבית דין פרטי זה. (6) מספר הטלפון לתמיכה (סעיף 7) טרם נוסף; גם הצהרת הנגישות זקוקה לו.

OpalSwift Privacy Policy

Last updated: 3 November 2026

This policy covers personal information that **OpalSwift** (not yet registered as a business; free beta), Jerusalem, Israel ("**OpalSwift**", "we") handles **for itself**: about studio owners, admins and staff who use the platform, people who sign up or contact us, and visitors to `opalswift.com`.

It does **not** cover information that studios keep about their own clients (parents, students, photography clients). For that, each studio is responsible and has its own privacy policy; OpalSwift only processes it on the studio's behalf under a data processing agreement.

Privacy contact: OpalSwift, hello@opalswift.com.

1. What we collect and why

Information	Why
Name, email, phone, studio name, role	Creating and managing your account, signing you in, contacting you about the service
Sign-in data (email one-time codes / magic links, session tokens)	Security and keeping you signed in
Billing details (plan, payments, invoices)	Charging fees and keeping accounting records, once fees apply
Support messages	Helping you
Enquiries through the contact form on `opalswift.com`: your name, email and message	Answering you and following up on your enquiry, because you asked us to contact you. We email each enquiry to ourselves and keep it in our own customer list (OpalSwift's account on the platform)
Technical data (IP address, browser, time of request, error messages)	Running and securing the service, preventing abuse, fixing faults. Kept in hosting-provider logs for a short period
Records of actions in your studio account (audit log)	Security and accountability
Marketing preference	Product news **only if you opt in**. Service and security messages are sent regardless

You are not legally required to give us this information, but we cannot open an account without your name and email.

We do **not** use advertising or analytics trackers, and we do not sell personal information.

2. Who we share it with

Only service providers who help us run the platform: Supabase (database and sign-in; EU, Frankfurt), Cloudflare (hosting, email, encrypted backups), Resend (sending email, including contact-form enquiries), GitHub (backup job and code), and if you use them, Twilio (SMS/WhatsApp) and Google (calendar); and Sentry (error monitoring, EU region, configured to exclude IP addresses and personal details). A problem report sent to Sentry includes a screenshot only if a studio admin chooses to attach one; the admin can black out details first, or send a snapshot with all text and images hidden. A screenshot may still show personal data visible on that screen. Some are US companies and may access data from outside Israel; we rely on transfers allowed by Israeli regulations (EU adequacy / Convention 108 countries, and the providers' written undertakings). We also disclose information if the law requires it.

3. How long we keep it

- Account data: while the account is open and up to 24 months after, unless you ask us to delete it sooner and we do not need it for a legal reason.
- Website enquiries: up to 24 months after our last contact with you, unless you ask us to delete them sooner.

- Billing records: as long as tax law requires (7 years).
- Technical logs: per the hosting provider's retention (short-term); our own audit log for 24 months.
- Backups: nightly backups 30 days, monthly backups about 13 months.

4. Your rights

You may ask to see (§13 Privacy Protection Law) and correct or delete (§14) your information, and withdraw marketing consent at any time. Write to hello@opalswift.com. We answer within 21 days. You may also complain to the Privacy Protection Authority.

5. Security

See our Information Security Procedure summary: tenant data isolation in the database, encryption in transit, encrypted secrets, nightly encrypted backups, least-privilege access, and an incident response plan.

6. Changes

We will post updates here and email account owners about significant changes.

Language. This document is published in English and Hebrew. If the two versions differ, the English version prevails.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] Operator identity removed at the owner's request; OpalSwift is about to be registered. Add the registered business name and number here on registration.
- [[LAWYER: confirm]] §1, the contact-form enquiries row (purpose; kept in OpalSwift's own customer list).
- [[LAWYER: confirm]] §2, Resend added as a provider, and the Sentry screenshot sentence (matches the DPA).
- [[LAWYER: confirm]] §3, the retention period for website enquiries (24 months after the last contact; owner decision).

Sources relied on

- Privacy Protection Law 5741-1981 as amended by Amendment 13: §11 (notice at collection), §§13–14 (access, correction).
- Privacy Protection (Transfer of Data to Databases Abroad) Regulations 5761-2001, regs. 2–3.
- Communications Law §30A (marketing consent).

מדיניות הפרטיות של OpalSwift

עדכון אחרון: 3 בנובמבר 2026

מדיניות זו חלה על מידע אישי ש-**OpalSwift** (טרם נרשמה כעסק; בטא חינמית), ירושלים, ישראל ("**OpalSwift**", "אנחנו") מטפלת בו **עבור עצמה**: על בעלי סטודיו, מנהלים וצוות המשתמשים בפלטפורמה, על מי שנרשם או פונה אלינו, ועל מבקרים באתר `opalswift.com`.

המדיניות **אינה** חלה על מידע שהסטודיואים שומרים על הלקוחות שלהם (הורים, תלמידים, לקוחות צילום). לגבי מידע זה כל סטודיו אחראי ויש לו מדיניות פרטיות משלו; OpalSwift רק מעבדת אותו עבור הסטודיו לפי הסכם עיבוד מידע.

פנייה בנושא פרטיות: hello@opalswift.com, OpalSwift.

1. מה אנחנו אוספים ולמה

מידע	לשם מה
שם, דוא"ל, טלפון, שם הסטודיו, תפקיד	פתיחה וניהול של החשבון, התחברות, יצירת קשר בנוגע לשירות
נתוני התחברות (קודים חד-פעמיים / קישורי כניסה בדוא"ל, אסימוני חיבור)	אבטחה ושמירה על החיבור
פרטי חיוב (מסלול, תשלומים, חשבוניות)	גביית דמי שימוש והנהלת חשבונות, כשיחולו תשלומים
פניות תמיכה	כדי לעזור לכם
פניות דרך טופס יצירת הקשר באתר `opalswift.com`: שם, דוא"ל והודעה	מענה לפנייה ומעקב אחריה, מפני שביקשתם שניצור איתכם קשר. כל פנייה נשלחת אלינו בדוא"ל ונשמרת ברשימת הלקוחות שלנו (החשבון של OpalSwift בפלטפורמה)
נתונים טכניים (כתובת IP, דפדפן, מועד הבקשה, הודעות שגיאה)	הפעלת השירות ואבטחתו, מניעת שימוש לרעה, תיקון תקלות. נשמרים ביומני ספק האירוח לתקופה קצרה
תיעוד פעולות בחשבון הסטודיו (יומן ביקורת)	אבטחה ואחריותיות
העדפת דיוור	עדכוני מוצר **רק אם הסכמתם**. הודעות שירות ואבטחה נשלחות בכל מקרה

אין חובה חוקית למסור לנו מידע זה, אבל בלי שם ודוא"ל לא נוכל לפתוח חשבון.

איננו משתמשים ברכיבי מעקב לפרסום או לניתוח, ואיננו מוכרים מידע אישי.

2. עם מי אנחנו משתפים

רק עם נותני שירות שעוזרים לנו להפעיל את הפלטפורמה: Supabase (מסד נתונים והתחברות; האיחוד האירופי, פרנקפורט), Cloudflare (אירוח, דוא"ל, גיבויים מוצפנים), Resend (שליחת דוא"ל, כולל פניות מטופס יצירת הקשר), GitHub (משימת הגיבוי והקוד), ואם אתם משתמשים בהם — Twilio (SMS/וואטסאפ) ו-Google (יומן); ו-Sentry (ניטור שגיאות, אזור האיחוד האירופי, מוגדר להחריג כתובות IP ופרטים אישיים). דיווח תקלה שנשלח ל-Sentry כולל צילום מסך רק אם מנהל/ת סטודיו בוחר/ת לצרף אחד; אפשר להסתיר פרטים בצילום לפני השליחה, או לשלוח תמונת מצב שבה כל הטקסט והתמונות מוסתרים. צילום מסך עלול עדיין להציג מידע אישי שנראה באותו מסך. חלקם חברות אמריקאיות ועשויים לגשת למידע מחוץ לישראל; אנו מסתמכים על העברות המותרות לפי התקנות בישראל (מדינות האיחוד / צדדים לאמנה 108, והתחייבויות בכתב של הספקים). נמסור מידע גם אם הדין מחייב.

3. כמה זמן אנחנו שומרים

- נתוני חשבון: כל עוד החשבון פתוח ועד 24 חודשים לאחר מכן, אלא אם תבקשו מחיקה מוקדמת ואין לנו צורך חוקי במידע.
- פניות מהאתר: עד 24 חודשים מהקשר האחרון איתכם, אלא אם תבקשו מחיקה מוקדמת.
- רישומי חיוב: כנדרש בדיני המס (7 שנים).
- יומנים טכניים: לפי מדיניות השמירה של ספק האירוח (לטווח קצר); יומן הביקורת שלנו — 24 חודשים.
- גיבויים: גיבוי לילי 30 יום, גיבוי חודשי כ-13 חודשים.

4. הזכויות שלכם

אפשר לבקש לעיין במידע (סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות), לתקנו או למחקו (סעיף 14), ולבטל הסכמה לדיוור בכל עת. יש לפנות ל-hello@opalswift.com. נשיב תוך 21 יום. אפשר גם להתלונן ברשות להגנת הפרטיות.

5. אבטחה

ראו תקציר נוהל אבטחת המידע: הפרדת מידע בין סטודיואים במסד הנתונים, הצפנה בתעבורה, הצפנת סודות, גיבוי לילי מוצפן, הרשאות מינימליות ותוכנית תגובה לאירועים.

6. שינויים

עדכונים יפורסמו כאן, ועל שינוי מהותי נודיע לבעלי החשבונות בדוא"ל.

שפה. מסמך זה מתפרסם באנגלית ובעברית. במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] פרטי המפעילה הוסרו לבקשת הבעלים; OpalSwift עומדת להירשם. יש להוסיף כאן את שם העסק הרשום ומספרו עם הרישום.
- [[עו"ד: לאשר]] סעיף 1, שורת הפניות מטופס יצירת הקשר (המטרה; שמירה ברשימת הלקוחות של OpalSwift).
- [[עו"ד: לאשר]] סעיף 2, הוספת Resend כספק, והמשפט על צילומי מסך ב-Sentry (תואם להסכם עיבוד המידע).
- [[עו"ד: לאשר]] סעיף 3, תקופת השמירה של פניות מהאתר (24 חודשים מהקשר האחרון; החלטת הבעלים).

מקורות

- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13: סעיף 11 (הודעה בעת איסוף), סעיפים 13–14 (עיון, תיקון).
- תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001, תקנות 2–3.
- חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, סעיף 30א.

Data Processing Agreement (DPA)

Between the **Studio** (the controller, בעל השליטה במאגר) and **[[OPALSWIFT LEGAL NAME]]** ("**OpalSwift**", the holder / processor, מחזיק). Part of the Platform Terms. Last updated: [[DATE]].

This DPA is written to meet the Privacy Protection Law 5741-1981 as amended by Amendment 13 (in force 14 August 2025) and regulation 15 of the Privacy Protection (Data Security) Regulations 5777-2017 (outsourcing to a holder).

1. Roles

- The Studio decides why and how its clients' data is processed and is the controller of its database.
- OpalSwift processes that data only to provide the Platform and only on the Studio's documented instructions (these terms, the Platform settings the Studio chooses, and written requests). If OpalSwift thinks an instruction breaks the law, it will say so and may refuse it.
- OpalSwift will not use Studio data for its own purposes, sell it, or combine it with other studios' data, except aggregated, non-identifying service statistics (e.g. counts of enrolments) used to run and improve the Platform.

2. What data, whose, and why

Item	Detail
Data subjects	Studio clients: parents/guardians, students (including **minors**), adult students, photography clients, leads, staff/teachers of the Studio
Data types	Name, contact details (email, phone, WhatsApp), address, date of birth / age, family links, class/booking/job records, attendance, payment records (amounts, status, provider references — **not** full card numbers), invoices metadata, signed waivers/contracts (typed name, timestamp, IP address, browser, document hash), messages sent, marketing-consent flags, image/gallery links, files uploaded by the Studio
Sensitive data	**Health declarations, medical notes and allergies** (dance); **photos of children** (both). Health data is "information of special sensitivity" under the law as amended.
Purposes	Enrolment, scheduling, billing and payment requests, sending service messages, signing and storing waivers/contracts, delivering galleries, customer support, security, backup
Systems	OpalSwift web app, Supabase (database, auth, file storage, server functions), Cloudflare (hosting, email sending, encrypted backups), and the integrations listed in section 4
Processing actions	Collect via forms, store, display to authorised Studio users, send messages, export, delete
Duration	For the life of the Studio account plus the export and deletion periods in section 9

3. Security

- OpalSwift applies the security measures in its **Information Security Procedure** (11-security-procedure.en.md) and at least the measures required for a database at the **medium security level** (רמת אבטחה בינונית) under the Data Security Regulations, because Studio databases may hold health data. The Studio is responsible for the level that applies to its own database and for its own users, devices and passwords. ([[LAWYER: confirm level per regulation 1 and the First Schedule]].)
- Key measures: tenant isolation enforced in the database (row-level security), least-privilege server functions, encryption in transit (HTTPS/TLS) and at rest (provider-level), separate encryption of provider credentials, signed and sealed waiver records, an audit log of sensitive actions, nightly encrypted backups, and restricted administrative access.
- People who access Studio data on OpalSwift's behalf are bound by confidentiality and receive only the access they need. (A regulation 15 agreement item.)
- **Platform-owner access log.** Access by OpalSwift's platform owner (super-admin) to Studio data — opening a Studio page, or inserting, changing or deleting a record — is recorded automatically with the time, the kind of access and the area, without personal data values. The Studio sees its own log in **Settings → Security → OpalSwift access**. Entries are append-only and kept for 24 months. Service tasks that run without a signed-in person (backups, scheduled jobs) are not logged.

4. Sub-processors

The Studio authorises OpalSwift to use these sub-processors. OpalSwift will give at least [[30]] days' notice of a new sub-processor (by email or in-app). The Studio may object on reasonable grounds; if no solution is found the Studio may end the agreement and get a pro-rata refund.

Sub-processor	Service	Data location	Notes
Supabase Inc.	Database, authentication, file storage, edge functions	EU — Frankfurt, Germany (eu-central-1)	Company based in the USA; support access may be from outside the EU ([[CHECK Supabase DPA]])
Cloudflare, Inc.	App hosting (Workers), email sending, encrypted database backups (R2)	Global edge network; R2 bucket location [[R2 LOCATION/JURISDICTION]]	Backups are GPG-encrypted before upload
GitHub, Inc. (Microsoft)	Runs the nightly backup job (the database dump is encrypted on the job runner before upload), source code	USA / global	No production data is stored in the repository
Twilio Inc.	SMS, WhatsApp messages, one-time codes (only if enabled)	USA / global	Phone number and message content
Google LLC	Google Calendar sync (only if the Studio connects it)	USA / global	Appointment time, title, and attendee details the Studio chooses to sync
Functional Software, Inc. (dba Sentry)	Application error monitoring and in-app problem reports from studio admins	EU data region (Frankfurt, Germany); US entity may access for support (Sentry DPA / SCCs)	Stack traces, browser/OS, route template, app version, internal user and tenant IDs, problem-report text (emails and phone numbers scrubbed before sending), and screenshots a studio admin chooses to attach. Not collected: IP addresses (SDK user-info off; "Prevent storing IP addresses" on), reporter names/emails, phone numbers, request/response bodies, payment, health and children's data, query strings, URL hashes and link tokens. No session replay. Screenshots are sent only when a studio admin chooses to attach one to a problem report. The admin can black out details first, or send a snapshot with all text and images hidden. A screenshot may still show personal data visible on that screen. Retention per Sentry plan ([[VERIFY — ~30 days]])

Integrations chosen by the Studio (payment and invoicing providers such as YPay, Grow/Meshulam, Stripe, Tranzila, iCount, Green Invoice/Morning, Yesh Invoice, Invoice4U): the Studio contracts with these providers directly using its own account. OpalSwift passes data to them on the Studio's instruction. They act for the Studio, not as OpalSwift sub-processors. ([[LAWYER: confirm this characterisation]].)

OpalSwift requires each sub-processor to protect the data to a standard not lower than this DPA and remains responsible to the Studio for them.

5. Transfers outside Israel

Studio data is stored in the EU (Germany) and may be accessed from the USA or other countries by the providers above. OpalSwift relies on the Privacy Protection (Transfer of Data to Databases Abroad) Regulations 5761-2001:

- **EU storage (Germany):** regulation 2 allows transfer to a country whose law provides protection not lower than Israeli law, including, per the regulations, countries party to the Council of Europe Convention 108. Germany is a party. ([[LAWYER: confirm the exact sub-regulation, e.g. 2(8)]].)
- **USA and other countries:** the recipient's written undertaking under regulation 2(4) (the provider's DPA / contractual terms), together with the recipient's undertaking under regulation 3 not to transfer the data onward except as allowed. The Privacy Protection Authority published a final opinion on regulation 2(4) on 13 April 2026 requiring substantive undertakings, including toward data subjects. ([[LAWYER: check each provider's DPA against that opinion]].)

6. Help with data subject requests

If a client asks OpalSwift directly to see, correct or delete their data, OpalSwift will pass the request to the Studio within [[5]] business days and will not answer it itself unless the Studio asks. The Platform lets the Studio view, edit, export and delete records; OpalSwift will help with anything the Studio cannot do in the app.

7. Security incidents

- OpalSwift will tell the Studio **without undue delay and in any case within [[24]] hours** after it learns of a security incident affecting Studio data, with what is known: what happened, which data and people, what has been done, and a contact person. Updates follow as more is known.
- OpalSwift will help the Studio meet its obligations, including the duty to notify the Privacy Protection Authority immediately of a **severe security incident** (regulation 11(d)) and any notice to data subjects the Authority orders. Where the incident affects many studios, OpalSwift may report to the Authority itself and tell each Studio; per published guidance, a single report can cover both controller and holder ([[LAWYER: confirm]]).
- OpalSwift keeps a record of security incidents and reviews them at least once a year.

8. Reporting and audit

- OpalSwift will report to the Studio **at least once a year** on how it is meeting this DPA and the Data Security Regulations, and on any incidents (regulation 15).
- On reasonable notice the Studio may ask questions or request evidence (e.g. this procedure, sub-processor list, audit results). Audits will be done in a way that does not expose other studios' data.

9. End of service: return and deletion

- During the account and for **[[30]] days** after it ends, the Studio can export its data (in-app exports where available; a full CSV/JSON export plus signed PDFs on request within [[14]] days).
- After that, OpalSwift deletes Studio data from the live system within **[[30]] days**. Backup copies expire automatically: nightly backups after **30 days** and monthly backups after **~13 months** (current backup retention). Until they expire they stay encrypted and are used only for disaster recovery.
- Signed waiver/contract records are tamper-sealed and are not editable; they are deleted with the rest of the Studio's data unless the Studio exports them or the law requires otherwise.
- OpalSwift will confirm deletion in writing on request.

10. Other

If this DPA and the Platform Terms conflict, this DPA governs on data-protection matters. The liability terms of the Platform Terms apply, but OpalSwift's duties under the Privacy Protection Law and the Data Security Regulations are not reduced by the beta or by any liability cap. Israeli law applies.

Language. This document is published in English and Hebrew. If the two versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Privacy Protection Law 5741-1981, as amended by Amendment 13 (Privacy Protection (Amendment No. 13) Law 5784-2024, in force 14 August 2025): definitions of controller and holder (מחזיק); §17 (holder's duty for security); "information of special sensitivity" (includes health data). *Section numbers after Amendment 13: verify with lawyer.*
- Privacy Protection (Data Security) Regulations 5777-2017: regulation 1 & First Schedule (security levels); reg. 11 (security incidents, reporting severe incidents to the Authority); reg. 15 (outsourcing: required agreement items, holder reporting at least annually).
- Privacy Protection (Transfer of Data to Databases Abroad) Regulations 5761-2001: reg. 2 (permitted bases, incl. reg. 2(4) undertaking) and reg. 3 (recipient undertaking, no onward transfer).
- Privacy Protection Authority, final opinion on transfers under reg. 2(4), published 13 April 2026 (as reported by Israeli law-firm updates; read the original before relying on it).

הסכם עיבוד מידע (DPA)

בין **הסטודיו** (בעל השליטה במאגר) לבין **[[השם המשפטי של OpalSwift]]** ("**OpalSwift**", המחזיק). ההסכם הוא חלק מתנאי השימוש בפלטפורמה. עדכון אחרון: [[תאריך]].

ההסכם נועד לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13 (בתוקף מ-14 באוגוסט 2025), ובתקנה 15 לתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (מיקור חוץ למחזיק).

1. תפקידים

- הסטודיו קובע לשם מה וכיצד מעובד המידע על לקוחותיו, והוא בעל השליטה במאגר.
- OpalSwift מעבדת את המידע רק כדי לספק את הפלטפורמה ורק לפי הוראות מתועדות של הסטודיו (תנאים אלה, ההגדרות שהסטודיו בוחר בפלטפורמה ובקשות בכתב). אם לדעת OpalSwift הוראה מסוימת מפרה את הדין, היא תודיע על כך ורשאית לסרב לה.
- OpalSwift לא תשתמש במידע הסטודיו לצרכיה, לא תמכור אותו ולא תצליב אותו עם מידע של סטודיו אחר, למעט נתונים סטטיסטיים מצרפיים שאינם מזהים (למשל מספר הרשמות) לצורך הפעלת הפלטפורמה ושיפורה.

2. איזה מידע, על מי ולמה

נושא	פירוט
נושאי המידע	לקוחות הסטודיו: הורים/אפוטרופסים, תלמידים (כולל **קטינים**), תלמידים בגירים, לקוחות צילום, פניות (לידים), צוות ומורים של הסטודיו
סוגי מידע	שם, פרטי קשר (דוא"ל, טלפון, וואטסאפ), כתובת, תאריך לידה/גיל, קשרי משפחה, רישומי שיעורים/הזמנות/עבודות, נוכחות, רישומי תשלום (סכומים, סטטוס, אסמכתאות ספק — **לא** מספרי כרטיס מלאים), נתוני חשבוניות, כתבי ויתור וחוזים חתומים (שם מוקלד, מועד, כתובת IP, דפדפן, טביעת מסמך), הודעות שנשלחו, סימון הסכמה לדיוור, קישורי גלריה ותמונות, קבצים שהסטודיו מעלה
מידע רגיש	**הצהרות בריאות, הערות רפואיות ואלרגיות** (מחול); **תמונות של ילדים** (בשני התחומים). מידע רפואי הוא "מידע בעל רגישות מיוחדת" לפי החוק המתוקן.
מטרות	הרשמה, תזמון, חיוב ובקשות תשלום, הודעות שירות, חתימה ושמירה של כתבי ויתור וחוזים, מסירת גלריות, תמיכה, אבטחה וגיבוי
מערכות	אפליקציית OpalSwift, Supabase (מסד נתונים, הזדהות, אחסון קבצים, פונקציות שרת), Cloudflare (אירוח, שליחת דוא"ל, גיבויים מוצפנים), והחיבורים בסעיף 4
פעולות עיבוד	איסוף בטפסים, שמירה, הצגה למשתמשים מורשים של הסטודיו, שליחת הודעות, ייצוא, מחיקה
משך	כל עוד חשבון הסטודיו פעיל, ובנוסף תקופות הייצוא והמחיקה שבסעיף 9

3. אבטחה

- OpalSwift מיישמת את אמצעי האבטחה שב**נוהל אבטחת המידע** שלה (security-procedure.he.md-11), ולכל הפחות את האמצעים הנדרשים למאגר ב**רמת אבטחה בינונית** לפי תקנות אבטחת מידע, משום שמאגרי הסטודיו עשויים לכלול מידע רפואי. הסטודיו אחראי לרמת האבטחה החלה על המאגר שלו ולמשתמשים, למכשירים ולסיסמאות שלו. ([[עו"ד: לאשר את רמת האבטחה לפי תקנה 1 והתוספת הראשונה]]).
- אמצעים עיקריים: הפרדה בין סטודיואים ברמת מסד הנתונים (Row-Level Security), פונקציות שרת בהרשאות מינימליות, הצפנה בתעבורה (HTTPS/TLS) ובמנוחה (ברמת הספק), הצפנה נפרדת של פרטי גישה לספקים, חתימה וחותם נגד שינוי לכתבי ויתור, יומן ביקורת לפעולות רגישות, גיבוי לילי מוצפן וגישת ניהול מוגבלת.
- מי שניגש למידע הסטודיו מטעם OpalSwift מחויב בסודיות ומקבל רק את הגישה הדרושה לו (פריט הנדרש בהסכם לפי תקנה 15).
- **יומן גישה של בעל הפלטפורמה.** גישה של בעל הפלטפורמה של OpalSwift (super-admin) למידע הסטודיו — פתיחת דף של הסטודיו, או הוספה, שינוי או מחיקה של רשומה — נרשמת אוטומטית עם המועד, סוג הגישה והאזור, ללא ערכי מידע אישי. הסטודיו רואה את היומן שלו ב**הגדרות ← אבטחה ← גישת OpalSwift**. הרשומות ניתנות להוספה בלבד ונשמרות 24 חודשים. משימות שירות שרצות ללא משתמש מחובר (גיבויים, משימות מתוזמנות) אינן נרשמות.

4. מעבדי משנה

הסטודיו מאשר ל-OpalSwift להיעזר במעבדי המשנה הבאים. על מעבד משנה חדש תימסר הודעה לפחות [[30]] יום מראש (בדוא"ל או באפליקציה). הסטודיו רשאי להתנגד מטעמים סבירים; אם לא יימצא פתרון, הסטודיו רשאי לסיים את ההסכם ולקבל החזר יחסי.

מעבד משנה	שירות	מיקום המידע	הערות
Supabase Inc.	מסד נתונים, הזדהות, אחסון קבצים, פונקציות שרת	האיחוד האירופי — פרנקפורט, גרמניה (eu-central-1)	חברה אמריקאית; גישת תמיכה עשויה להיות מחוץ לאיחוד ([[לבדוק את ה-DPA של Supabase]])
Cloudflare, Inc.	אירוח האפליקציה (Workers), שליחת דוא"ל, גיבויי מסד נתונים מוצפנים (R2)	רשת גלובלית; מיקום דלי R2: [[מיקום/תחום שיפוט R2]]	הגיבויים מוצפנים ב-GPG לפני ההעלאה
GitHub, Inc. (Microsoft)	הרצת משימת הגיבוי הלילית (הגיבוי מוצפן על שרת ההרצה לפני ההעלאה), קוד המקור	ארה"ב / גלובלי	מידע אמיתי של לקוחות אינו נשמר במאגר הקוד
Twilio Inc.	SMS, הודעות וואטסאפ, קודים חד-פעמיים (רק אם הופעל)	ארה"ב / גלובלי	מספר טלפון ותוכן ההודעה
Google LLC	סנכרון Google Calendar (רק אם הסטודיו חיבר)	ארה"ב / גלובלי	מועד, כותרת ופרטי משתתפים שהסטודיו בוחר לסנכרן
Functional Software, Inc. (Sentry)	ניטור שגיאות באפליקציה ודיווחי תקלות ממנהלי סטודיו	אזור נתונים באיחוד האירופי (פרנקפורט, גרמניה); הישות האמריקאית עשויה לגשת לצורכי תמיכה (DPA / SCCs של Sentry)	עקבות שגיאה, דפדפן/מערכת הפעלה, תבנית נתיב, גרסת אפליקציה, מזהי משתמש וסטודיו פנימיים, טקסט דיווח התקלה (כתובות דוא"ל וטלפונים מוסרים לפני השליחה), וצילומי מסך שמנהל/ת סטודיו בוחר/ת לצרף. לא נאסף: כתובות IP (איסוף פרטי משתמש כבוי; "Prevent storing IP addresses" מופעל), שם/דוא"ל המדווח, טלפונים, תוכן בקשות/תגובות, מידע תשלום, מידע רפואי ומידע על ילדים, מחרוזות שאילתה, hash ואסימוני קישור. ללא הקלטת סשן. צילומי מסך נשלחים רק כאשר מנהל/ת סטודיו בוחר/ת לצרף אחד לדיווח תקלה. מנהל/ת הסטודיו יכול/ה להסתיר פרטים בצילום לפני השליחה, או לשלוח תמונת מצב שבה כל הטקסט והתמונות מוסתרים. צילום מסך עלול עדיין להציג מידע אישי שנראה באותו מסך. שמירה לפי מסלול Sentry ([[לאמת — כ-30 יום]])

חיבורים שהסטודיו בוחר (ספקי סליקה וחשבוניות כגון YPay, Grow/משולם, Stripe, Tranzila, iCount, חשבונית ירוקה/Morning, יש חשבונית, Invoice4U): הסטודיו מתקשר איתם ישירות בחשבון שלו. OpalSwift מעבירה אליהם מידע לפי הוראת הסטודיו. הם פועלים עבור הסטודיו ולא כמעבדי משנה של OpalSwift. ([[עו"ד: לאשר אפיון זה]]).

OpalSwift מחייבת כל מעבד משנה להגן על המידע ברמה שאינה פחותה מהסכם זה, ונשארת אחראית כלפי הסטודיו לפעולתו.

5. העברת מידע אל מחוץ לישראל

מידע הסטודיו נשמר באיחוד האירופי (גרמניה) ועשוי להיות נגיש מארה"ב או ממדינות אחרות על ידי הספקים שלעיל. OpalSwift מסתמכת על תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001:

- **אחסון באיחוד האירופי (גרמניה):** תקנה 2 מתירה העברה למדינה שדיניה מבטיחים הגנה שאינה פחותה מהדין בישראל, ובכלל זה, לפי התקנות, מדינות שהן צד לאמנה 108 של מועצת אירופה. גרמניה היא צד לאמנה. ([[עו"ד: לאשר את פסקת המשנה המדויקת, למשל 2(8)]]).
- **ארה"ב ומדינות אחרות:** התחייבות בכתב של מקבל המידע לפי תקנה 2(4) (הסכם העיבוד/התנאים החוזיים של הספק), יחד עם התחייבותו לפי תקנה 3 שלא להעביר את המידע הלאה אלא כמותר. הרשות להגנת הפרטיות פרסמה ב-13 באפריל 2026 גילוי דעת סופי לגבי תקנה 2(4), הדורש התחייבויות מהותיות, כולל כלפי נושאי המידע. ([[עו"ד: לבדוק את הסכם העיבוד של כל ספק מול גילוי הדעת]]).

6. סיוע בבקשות של נושאי מידע

אם לקוח פונה ישירות ל-OpalSwift בבקשה לעיין במידע, לתקנו או למחקו, OpalSwift תעביר את הבקשה לסטודיו תוך [[5]] ימי עסקים ולא תשיב בעצמה, אלא אם הסטודיו יבקש. הפלטפורמה מאפשרת לסטודיו לצפות, לערוך, לייצא ולמחוק רשומות; OpalSwift תסייע בכל מה שלא ניתן לבצע באפליקציה.

7. אירועי אבטחה

- OpalSwift תודיע לסטודיו **ללא דיחוי ולכל המאוחר תוך [[24]] שעות** מרגע שנודע לה על אירוע אבטחה הנוגע למידע הסטודיו, ותמסור את הידוע: מה קרה, איזה מידע ואילו אנשים, מה נעשה ואיש קשר. עדכונים יימסרו ככל שיתברר מידע נוסף.
- OpalSwift תסייע לסטודיו לעמוד בחובותיו, ובהן החובה להודיע לרשות להגנת הפרטיות מיד על **אירוע אבטחה חמור** (תקנה 11(ד)) וכל הודעה לנושאי המידע שהרשות תורה עליה. כשאירוע נוגע לסטודיואים רבים, OpalSwift רשאית לדווח לרשות בעצמה ולעדכן כל סטודיו; לפי הנחיות שפורסמו, דיווח אחד יכול לכסות את בעל השליטה ואת המחזיק ([[עו"ד: לאשר]]).
- OpalSwift מתעדת אירועי אבטחה ובוחנת אותם לפחות פעם בשנה.

8. דיווח וביקורת

- OpalSwift תדווח לסטודיו **לפחות פעם בשנה** על אופן עמידתה בהסכם זה ובתקנות אבטחת מידע, ועל אירועים שהיו (תקנה 15).
- בהודעה סבירה מראש, הסטודיו רשאי לשאול שאלות ולבקש ראיות (למשל נוהל זה, רשימת מעבדי המשנה, תוצאות ביקורת). ביקורת תיעשה באופן שאינו חושף מידע של סטודיו אחר.

9. סיום השירות: החזרה ומחיקה

- במהלך החשבון ובמשך **[[30]] יום** לאחר סיומו, הסטודיו יכול לייצא את המידע (ייצוא מתוך האפליקציה היכן שקיים; ייצוא מלא ב-CSV/JSON ועותקי PDF חתומים לפי בקשה תוך [[14]] יום).
- לאחר מכן OpalSwift תמחק את מידע הסטודיו מהמערכת הפעילה תוך **[[30]] יום**. עותקי הגיבוי פוקעים אוטומטית: גיבוי לילי לאחר **30 יום** וגיבוי חודשי לאחר **כ-13 חודשים** (מדיניות השמירה הנוכחית). עד לפקיעתם הם נשארים מוצפנים ומשמשים רק לשחזור מאסון.
- רשומות כתבי ויתור וחוזים חתומים חתומות נגד שינוי ואינן ניתנות לעריכה; הן נמחקות יחד עם שאר מידע הסטודיו, אלא אם הסטודיו ייצא אותן או שהדין מחייב אחרת.
- OpalSwift תאשר את המחיקה בכתב לפי בקשה.

10. שונות

במקרה של סתירה בין הסכם זה לבין תנאי השימוש, הסכם זה גובר בענייני הגנת מידע. הוראות האחריות שבתנאי השימוש חלות, אך חובות OpalSwift לפי חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע אינן מצטמצמות בשל הבטא או בשל תקרת אחריות כלשהי. יחול הדין הישראלי.

שפה. מסמך זה מתפרסם באנגלית ובעברית. במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13 (חוק הגנת הפרטיות (תיקון מס' 13), התשפ"ד-2024, בתוקף מ-14.8.2025): הגדרות "בעל שליטה" ו"מחזיק"; סעיף 17 (אחריות המחזיק לאבטחה); "מידע בעל רגישות מיוחדת" (כולל מידע רפואי). *מספור הסעיפים לאחר התיקון: לאמת מול עו"ד.*
- תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017: תקנה 1 והתוספת הראשונה (רמות אבטחה); תקנה 11 (אירועי אבטחה ודיווח לרשות על אירוע חמור); תקנה 15 (מיקור חוץ: פריטי ההסכם, דיווח המחזיק לפחות פעם בשנה).
- תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001: תקנה 2 (כולל 2(4)) ותקנה 3.
- הרשות להגנת הפרטיות, גילוי דעת סופי בעניין העברה לפי תקנה 2(4), פורסם 13.4.2026 (לפי עדכוני משרדי עורכי דין; יש לעיין במקור לפני הסתמכות).

Enrolment Terms — [[STUDIO NAME]]

Last updated: [[DATE]]

Studio details (required disclosure for online enrolment): [[STUDIO LEGAL NAME]], [[ID / BUSINESS NO. — or "not yet a registered business"]], [[ADDRESS]], [[PHONE]], [[EMAIL]].

"**Student**" means the person who attends class. "**Parent**" means the parent or legal guardian who enrols a student under 18, or the adult student who enrols themself.

1. The class

- Class, level, day, time and place: as shown on the enrolment page and in the confirmation email.
- Season: as published by the studio for the current season, including the class schedule and the days without classes (for example public and school holidays).
- The studio may change a teacher, time or room for good reason. If a change makes the class unsuitable for you, you may cancel under section 4 without a fee.
- Events (for example an end-of-year performance, show or tournament): [[DETAILS / costume fees, if any]].

2. Price and payment

- Fees: as shown for the class at registration [[incl. VAT / no VAT charged (עוסק פטור)]].
- Payment methods: [[bank transfer / cash / Bit / card through the payment page]].
- Payment schedule: as shown for the class at registration.
- **How payments are recorded:** payments are recorded by the studio in its management system, and you can see them in the parent portal. [[RECEIPTS: "We issue a receipt for every payment." — once the studio is a registered business. Until then: see owner checklist; do not publish without resolving.]]
- Late payment: we will send a reminder. If payment is more than [[30]] days late, we may pause the student's place after a written notice of [[7]] days.

3. Missed classes and make-up lessons

- A class the **studio** cancels will be made up on another date or credited/refunded proportionally.
- A class the **student** misses (illness, holiday, etc.) is not refunded. You may book a make-up lesson in a suitable class within [[30 days]], subject to space, up to [[MAX MAKE-UPS]] make-ups per season.
- If the studio cannot operate for a long period for reasons beyond its control (for example a security situation and Home Front Command instructions), we will offer online lessons, make-up lessons or a proportional credit/refund. ([[LAWYER: check current guidance for emergency periods]])

4. Cancelling the enrolment

You can cancel by email to [[EMAIL]], by phone [[PHONE]], via the parent portal [[if available]], or in person. We will confirm in writing.

a. Within 14 days of enrolling online or by phone (distance sale): You may cancel within 14 days from the day of enrolment or the day you received these terms, whichever is later. If classes have not started, you get a full refund less a cancellation fee of **5% of the price or ₪100, whichever is lower**. If classes have started, you also pay for classes already given. [[LAWYER: check whether the "leisure services starting within 7 days" exception in §14C(d) applies to classes; if it does, state it here.]] People aged 65+, people with disabilities and new immigrants may have up to 4 months to cancel in some cases (§14C1).

b. At any time during the season (continuing service): Because the season is an ongoing service, you may end it at any time. The enrolment ends **no later than 3 business days** after we receive your notice. You pay only for the period until then; any amount paid for later classes is refunded within [[14]] days. [[If a season discount was given for committing to the full season: LAWYER to confirm whether and how it may be adjusted.]]

c. If the studio cancels a class group (for example too few students), you get a full refund for the classes not given.

Refunds are paid in the way you paid, or as agreed.

5. Health and safety

- Before the first class, the parent fills in the **health declaration** in the app and updates it if anything changes.
- Please tell the teacher about any injury or condition affecting participation. The teacher may ask a student to sit out an activity for safety.
- Emergency contact: the parent gives at least one emergency contact who can be reached during class.
- For students under [[AGE]]: a parent or an adult they authorise must bring and collect the student at the door of the studio. Tell us in writing who may collect the student.
- The studio holds [[third-party liability insurance — insurer / policy]] ([[STUDIO: confirm]]).

6. Conduct

We expect respectful behaviour toward teachers, students and parents. Dress code: [[DRESS CODE]]. Watching classes: [[e.g. only at open lessons]]. Filming classes by parents: [[e.g. not allowed, to protect other children's privacy]]. If a student's behaviour repeatedly puts others at risk, after talking with the parent we may end the enrolment with a proportional refund.

7. Photos and video

Taking part in classes **does not depend** on agreeing to photos. Consent to photographing the student and to using photos/video is asked **separately** in the enrolment form, by purpose (internal use, parent groups, website/social media). You may change your choice at any time in the portal or by email.

8. Privacy

How we handle personal information, including health information and information about children, is explained in our Privacy Policy.

9. Messages

We send service messages about classes, payments and changes by email, SMS or WhatsApp. Marketing messages are sent only if you opt in, and you can unsubscribe at any time.

10. General

Israeli law applies. If these terms and the law differ, the law that protects the consumer prevails. Questions: [[EMAIL / PHONE]].

Language. This document is published in English and Hebrew. If the two versions differ, the English version prevails.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] "We don't have insurance": the terms then say "The studio does not currently hold insurance covering participants. We recommend personal accident insurance." and the health declaration's Declaration adds "I know that the studio does not currently hold insurance covering participants, and that personal accident insurance is recommended." (part of what the signer signs; no separate step).
- [[LAWYER: confirm]] Insurance is optional and never blocks (owner decision). Only studios whose clients sign a health declaration (dance and other movement classes) are asked about it. An unanswered choice counts as "We don't have insurance" and uses the sentence above. "We have insurance" with no insurer named yet reads "The studio holds third-party liability insurance." Studios without health declarations (general, beauty) have no insurance sentence in their terms.
- [[LAWYER: confirm]] A studio that is not yet a registered business is identified as ", run by " with the person's Israeli ID number (ת.ז.), or, for someone without one, a passport number and the issuing country. This number appears in the published document. Confirm the wording, that publishing an ID number is required or justified here, and the foreign-resident

(passport) case.

Sources relied on

- Consumer Protection Law 5741-1981: §13C–13D (continuing transaction — consumer may cancel at any time; cancellation effective within 3 business days; pay only for the period until then); §14C (distance sale — 14 days to cancel, required disclosure, cancellation fee cap, refund); §14C(d) (exceptions — *verify whether classes/leisure exception applies*); §14C1 (extended period for seniors, people with disabilities, new immigrants — *verify conditions*).
- Consumer Protection (Cancellation of Transaction) Regulations 5771-2010: cancellation fee — 5% of the price or ₪100, the lower; refund rules. *Secondary sources mention a specific rule for courses/classes in reg. 2 — verify with lawyer.*
- Standard Contracts Law 5743-1982, §4 (unfair terms — avoid one-sided cancellation and liability terms).
- Privacy Protection Law 5741-1981, §2(4)/§2(6) (image use requires consent).
- No case law is cited.

תנאי הרשמה — [[שם הסטודיו]]

עדכון אחרון: [[תאריך]]

פרטי הסטודיו (גילוי נדרש בהרשמה מקוונת): [[השם המשפטי של הסטודיו]], [[ת"ז / מס' עוסק — או "טרם נרשם כעסק"]], [[כתובת]], [[טלפון]], [[דוא"ל]].

"**תלמיד/ה**" — מי שמשתתף/ת בשיעור. "**הורה**" — ההורה או האפוטרופוס שרושם/ת תלמיד/ה מתחת לגיל 18, או תלמיד/ה בגיר/ה שנרשם/ת בעצמו/ה.

1. השיעור

- הקבוצה, הרמה, היום, השעה והמקום: כפי שמופיעים בעמוד ההרשמה ובדוא"ל האישור.
- העונה: כפי שמפרסם הסטודיו לעונה הנוכחית, כולל מערכת השיעורים והימים שבהם אין שיעורים (למשל חגים וחופשות בתי הספר).
- הסטודיו רשאי להחליף מורה, שעה או חדר מסיבה מוצדקת. אם השינוי הופך את השיעור ללא מתאים עבורכם, אפשר לבטל לפי סעיף 4 ללא דמי ביטול.
- אירועים (למשל מופע סוף שנה, הופעה או טורניר): [[פרטים / עלות תלבושות, אם יש]].

2. מחיר ותשלום

- המחיר: כפי שמוצג לחוג בעת ההרשמה [[כולל מע"מ / ללא מע"מ (עוסק פטור)]].
- אמצעי תשלום: [[העברה בנקאית / מזומן / ביט / כרטיס אשראי בעמוד התשלום]].
- מועדי תשלום: כפי שמוצגים לחוג בעת ההרשמה.
- **רישום התשלומים:** התשלומים נרשמים על ידי הסטודיו במערכת הניהול, וניתן לראותם בפורטל ההורים. [[קבלות: "על כל תשלום תונפק קבלה." — לאחר רישום הסטודיו כעוסק. עד אז: ראו רשימת המשימות לבעלים; לא לפרסם לפני שהנושא מוסדר.]]
- איחור בתשלום: נשלח תזכורת. באיחור של יותר מ-[[30]] יום, אנו רשאים להקפיא את מקומו/ה של התלמיד/ה לאחר הודעה בכתב של [[7]] ימים.

3. היעדרויות ושיעורי השלמה

- שיעור ש**הסטודיו** ביטל יושלם במועד אחר או יזוכה/יוחזר באופן יחסי.
- שיעור ש**התלמיד/ה** החסיר/ה (מחלה, חופשה וכד') אינו מוחזר. אפשר לקבוע שיעור השלמה בקבוצה מתאימה תוך [[30 יום]], בכפוף למקום פנוי, עד [[מספר השלמות]] השלמות בעונה.
- אם הסטודיו אינו יכול לפעול לתקופה ממושכת מסיבות שאינן בשליטתו (למשל מצב ביטחוני והנחיות פיקוד העורף), נציע שיעורים מקוונים, שיעורי השלמה או זיכוי/החזר יחסי. ([[עו"ד: לבדוק הנחיות עדכניות לתקופות חירום]])

4. ביטול ההרשמה

אפשר לבטל בדוא"ל ל-[[דוא"ל]], בטלפון [[טלפון]], דרך פורטל ההורים [[אם זמין]] או פנים אל פנים. נאשר את הביטול בכתב.

א. תוך 14 יום מהרשמה מקוונת או טלפונית (עסקת מכר מרחוק): אפשר לבטל תוך 14 יום מיום ההרשמה או מיום קבלת תנאים אלה, לפי המאוחר. אם השיעורים טרם התחילו — החזר מלא בניכוי דמי ביטול של **5% מהמחיר או 100 ₪, לפי הנמוך**. אם השיעורים כבר התחילו — משלמים גם עבור השיעורים שניתנו. [[עו"ד: לבדוק אם החריג לשירותי בילוי שמתחילים תוך 7 ימים, לפי סעיף 14ג(ד), חל על חוגים; אם כן — לציין כאן.]] אזרחים ותיקים (65+), אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים זכאים במקרים מסוימים לתקופת ביטול של עד 4 חודשים (סעיף 14ג1).

ב. בכל עת במהלך העונה (שירות מתמשך): העונה היא שירות מתמשך, ולכן אפשר להפסיק אותה בכל עת. ההרשמה תסתיים **לא יאוחר מ-3 ימי עסקים** מקבלת ההודעה. משלמים רק עבור התקופה עד אז; סכום ששולם עבור שיעורים מאוחרים יותר יוחזר תוך [[14]] יום. [[אם ניתנה הנחה בתמורה להתחייבות לעונה מלאה: עו"ד לאשר אם וכיצד ניתן להתאים אותה.]]

ג. אם הסטודיו מבטל קבוצה (למשל בשל מיעוט נרשמים) — החזר מלא עבור השיעורים שלא ניתנו.

ההחזר יבוצע באמצעי שבו שולם, או כפי שיוסכם.

5. בריאות ובטיחות

- לפני השיעור הראשון ההורה ממלא/ת את **הצהרת הבריאות** באפליקציה, ומעדכן/ת אותה אם משהו משתנה.
- נא לעדכן את המורה על כל פציעה או מצב המשפיע על ההשתתפות. המורה רשאי/ת לבקש מתלמיד/ה לא לבצע פעילות מסוימת מטעמי בטיחות.
- איש/אשת קשר לחירום: ההורה מוסר/ת לפחות איש/אשת קשר אחד/ת שזמין/ה בזמן השיעור.
- לתלמידים מתחת לגיל [[גיל]]: הורה או מבוגר/ת שהוסמך/ה מביא/ה ואוסף/ת את התלמיד/ה בפתח הסטודיו. יש להודיע בכתב מי רשאי לאסוף.
- לסטודיו [[ביטוח אחריות כלפי צד שלישי — מבטח / פוליסה]] ([[סטודיו: לאשר]]).

6. התנהגות

אנחנו מצפים להתנהגות מכבדת כלפי מורים, תלמידים והורים. לבוש: [[קוד לבוש]]. צפייה בשיעורים: [[למשל רק בשיעורים פתוחים]]. צילום שיעורים על ידי הורים: [[למשל אסור, כדי לשמור על פרטיות ילדים אחרים]]. אם התנהגות של תלמיד/ה מסכנת אחרים שוב ושוב, לאחר שיחה עם ההורה אנו רשאים לסיים את ההרשמה בהחזר יחסי.

7. צילום ווידאו

ההשתתפות בשיעורים **אינה מותנית** בהסכמה לצילום. ההסכמה לצילום התלמיד/ה ולשימוש בתמונות/וידאו מתבקשת **בנפרד** בטופס ההרשמה, לפי מטרה (שימוש פנימי, קבוצות הורים, אתר/רשתות חברתיות). אפשר לשנות את הבחירה בכל עת בפורטל או בדוא"ל.

8. פרטיות

הטיפול במידע אישי, כולל מידע רפואי ומידע על ילדים, מוסבר במדיניות הפרטיות שלנו.

9. הודעות

הודעות שירות על שיעורים, תשלומים ושינויים נשלחות בדוא"ל, ב-SMS או בוואטסאפ. דיוור שיווקי נשלח רק למי שהסכים, ואפשר להסיר את עצמכם בכל עת.

10. כללי

יחול הדין הישראלי. אם יש סתירה בין התנאים לבין הדין, יגבר הדין המגן על הצרכן. שאלות: [[דוא"ל / טלפון]].

שפה. מסמך זה מתפרסם באנגלית ובעברית. במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] "אין לנו ביטוח": התקנון אומר אז "לסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים. אנו ממליצים לעשות ביטוח תאונות אישיות." ובהצהרת הבריאות נוסף להצהרה "ידוע לי שלסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים, ושמומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות." (חלק ממה שנחתם; ללא שלב נוסף).
- [[עו"ד: לאשר]] ביטוח הוא רשות ואינו חוסם דבר (החלטת הבעלים). רק סטודיו שלקוחותיו חותמים על הצהרת בריאות (ריקוד וחוגי תנועה אחרים) נשאל עליו. בחירה שלא נענתה נחשבת "אין לנו ביטוח" ומשתמשת במשפט שלמעלה. "יש לנו ביטוח" בלי שם מבטח נקרא "לסטודיו ביטוח אחריות כלפי צד שלישי." בתקנון של סטודיו בלי הצהרות בריאות (כללי, יופי) אין משפט על ביטוח.
- [[עו"ד: לאשר]] סטודיו שטרם נרשם כעסק מזוהה כ"<הסטודיו>, בניהול <שם מלא>" עם מספר תעודת הזהות של האדם, או, למי שאין לו/לה, מספר דרכון והמדינה שהנפיקה אותו. המספר מופיע במסמך שמתפרסם. יש לאשר את הנוסח, שפרסום מספר זהות נדרש או מוצדק כאן, ואת המקרה של תושב/ת חוץ (דרכון).

מקורות

- חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981: סעיפים 13ג–13ד (עסקה מתמשכת — הצרכן רשאי לבטל בכל עת; הביטול בתוקף תוך 3 ימי עסקים; תשלום רק עד מועד זה); סעיף 14ג (עסקת מכר מרחוק — 14 יום לביטול, חובת גילוי, תקרת דמי ביטול, החזר); סעיף 14ג(ד) (חריגים — *לבדוק אם חריג הבילוי חל על חוגים*); סעיף 14ג1 (תקופה מוארכת לאזרחים ותיקים, אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים — *לבדוק תנאים*).
- תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010: דמי ביטול — 5% מהמחיר או 100 ₪, לפי הנמוך; כללי החזר. *מקורות משניים מזכירים כלל מיוחד לקורסים/חוגים בתקנה 2 — לאמת מול עו"ד.*

- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4 (תנאים מקפחים — להימנע מתנאי ביטול ואחריות חד-צדדיים).
- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, סעיפים 2(4) ו-2(6) (שימוש בתמונה מחייב הסכמה).
- לא צוטטה פסיקה.

Health Declaration — Participant under 18

Signed by a parent or legal guardian.

Participant: [[full name]] · Date of birth: [[ ]] · Activity / group: [[ ]]

1. Questions

Tick yes or no. If "yes", add a short note.

1. Has a doctor ever said the participant has a heart condition, or should do physical activity only under medical supervision?
2. In the last 6 months, has the participant had chest pain, fainting, or loss of balance from dizziness during or after exercise?
3. Does the participant have asthma, epilepsy, diabetes or another condition that may need a response during the activity?
4. Has the participant had an injury, fracture or surgery in the last 6 months, or do they have a joint, back or bone problem?
5. Does the participant have an allergy (food, medication, insect stings) that the staff should know about? Do they carry an EpiPen or inhaler?
6. Does the participant take regular medication that may affect physical activity?
7. Is there anything else (physical, emotional or learning-related) that would help the instructor support the participant? *(optional)*
8. For water activities only: can the participant swim unaided? [[STUDIO: remove this question if the activity is not in water]]

2. Declaration

- To the best of my knowledge the answers are correct and complete.
- If I answered "yes" to questions 1–4, I will consult the participant's doctor, and the studio may ask for a doctor's note before the participant takes part.
- I will tell the studio promptly about any change in the participant's health.

3. Emergency

- Emergency contacts: [[name, relation, phone]] ×2.
- In an emergency, if I cannot be reached, I authorise the studio staff to call emergency services (101 מד"א) and to give basic first aid until help arrives.

4. Signature

☐ I confirm that I am the parent or legal guardian of the participant and am authorised to sign for them. Full name: [[typed]] · Date and time: [[auto]]

Privacy notice (shown above the form)

[[STUDIO NAME]] collects this information to keep the participant safe during the activity. Only the studio manager and the participant's instructors can see it. You are not legally required to give it, but we cannot accept the participant without a completed declaration ([[STUDIO: confirm]]). We keep it for the current season or course and [[1 year]] after, then delete it. You may see and correct it at any time. See our Privacy Policy.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] "We don't have insurance": the terms then say "The studio does not currently hold insurance covering participants. We recommend personal accident insurance." and the health declaration's Declaration adds "I know that the studio does not currently hold insurance covering participants, and that personal accident insurance is recommended." (part of what the signer signs; no separate step).

Drafting notes (not shown to parents)

- **When the law requires a declaration.** Sports Law 5748-1988 requires medical examinations or health declarations for *athletes* in competitive sport and for students of *recognised training institutions*; ordinary, non-competitive classes are not covered as far as we found — **if the studio enters participants in competitions run by a recognised sports association, verify with lawyer**. The Gyms (Licensing and Supervision) Law 5754-1994 makes a health declaration **mandatory for a licensed gym**; a studio that is a licensed gym must use the form the law prescribes — **verify**. Swimming pools have their own licensing and safety rules — **verify**. For everyone else this is good practice: it keeps participants safe and shows the studio acted reasonably (Torts Ordinance [New Version], negligence §§35–36).
- **Health information is "information of special sensitivity"** under the Privacy Protection Law as amended: ask only what is needed, limit who sees it, and delete it after the retention period.
- **Keep this a declaration only.** A clause releasing the studio from liability for its own negligence is presumed unfair in a standard contract (Standard Contracts Law §4(1)), and a parent's advance release of a child's own claims is doubtful — verify with lawyer. Photo consent is **separate** (09-in-app-consent-texts).
- **Language.** If the English and Hebrew versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Sports Law 5748-1988 (medical examination and health-declaration provisions for athletes / recognised training institutions) — *scope for non-competitive classes: verify with lawyer.*
- Gyms (Licensing and Supervision) Law 5754-1994 (health-declaration duty for licensed gyms).
- Torts Ordinance [New Version], §§35–36 (negligence, duty of care).
- Standard Contracts Law 5743-1982, §4(1) (exemption from liability presumed unfair).
- Legal Capacity and Guardianship Law 5722-1962, §14 (parents as natural guardians).
- Privacy Protection Law 5741-1981 as amended by Amendment 13 (information of special sensitivity; §11 notice).

הצהרת בריאות — משתתף/ת מתחת לגיל 18

חותם/ת הורה או אפוטרופוס חוקי.

המשתתף/ת: [[שם מלא]] · תאריך לידה: [[ ]] · פעילות / קבוצה: [[ ]]

1. שאלות

לסמן כן או לא. אם "כן" — להוסיף הערה קצרה.

1. האם רופא/ה אמר/ה אי פעם שלמשתתף/ת יש בעיה בלב, או שעליו/ה לעסוק בפעילות גופנית רק בהשגחה רפואית?
2. האם בחצי השנה האחרונה היו למשתתף/ת כאבים בחזה, התעלפות או איבוד שיווי משקל בגלל סחרחורת, בזמן מאמץ או אחריו?
3. האם יש למשתתף/ת אסתמה, אפילפסיה, סוכרת או מצב אחר שעשוי לדרוש תגובה במהלך הפעילות?
4. האם בחצי השנה האחרונה הייתה למשתתף/ת פציעה, שבר או ניתוח, או שיש בעיה במפרקים, בגב או בעצמות?
5. האם יש למשתתף/ת אלרגיה (למזון, לתרופות, לעקיצות) שהצוות צריך לדעת עליה? האם המשתתף/ת נושא/ת מזרק אפיפן או משאף?
6. האם המשתתף/ת נוטל/ת תרופות באופן קבוע שעשויות להשפיע על פעילות גופנית?
7. האם יש משהו נוסף (גופני, רגשי או לימודי) שיעזור למדריך/ה לתמוך במשתתף/ת? *(רשות)*
8. לפעילות במים בלבד: האם המשתתף/ת יודע/ת לשחות ללא עזרה? [[סטודיו: להסיר שאלה זו אם הפעילות אינה במים]]

2. הצהרה

- למיטב ידיעתי התשובות נכונות ומלאות.
- אם עניתי "כן" על שאלות 1–4, אתייעץ עם הרופא/ה של המשתתף/ת, והסטודיו רשאי לבקש אישור רפואי לפני ההשתתפות.
- אעדכן את הסטודיו בהקדם על כל שינוי במצב הבריאות של המשתתף/ת.

3. חירום

- אנשי קשר לחירום: [[שם, קרבה, טלפון]] ×2.
- במקרה חירום, אם לא ניתן להשיג אותי, אני מתיר/ה לצוות הסטודיו להזעיק שירותי חירום (מד"א 101) ולתת עזרה ראשונה בסיסית עד להגעת עזרה.

4. חתימה

☐ אני מאשר/ת שאני ההורה או האפוטרופוס החוקי של המשתתף/ת ומוסמך/ת לחתום בשמו/ה. שם מלא: [[מוקלד]] · תאריך ושעה: [[אוטומטי]]

הודעת פרטיות (מוצגת מעל הטופס)

[[שם הסטודיו]] אוסף מידע זה כדי לשמור על בטיחות המשתתף/ת במהלך הפעילות. רק מנהל/ת הסטודיו והמדריכים של המשתתף/ת יכולים לראות אותו. אין חובה חוקית למסור את המידע, אך לא נוכל לקבל את המשתתף/ת ללא הצהרה מלאה ([[סטודיו: לאשר]]). נשמור את המידע לעונה או לקורס הנוכחיים ועוד [[שנה]] לאחר מכן, ואז נמחק אותו. אפשר לעיין בו ולתקנו בכל עת. ראו את מדיניות הפרטיות שלנו.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] "אין לנו ביטוח": התקנון אומר אז "לסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים. אנו ממליצים לעשות ביטוח תאונות אישיות." ובהצהרת הבריאות נוסף להצהרה "ידוע לי שלסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים, ושמומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות." (חלק ממה שנחתם; ללא שלב נוסף).

הערות עריכה (לא מוצגות להורים)

- **מתי החוק מחייב הצהרה.** חוק הספורט, התשמ"ח-1988 מחייב בדיקות רפואיות או הצהרות בריאות *לספורטאים* בתחרויות ולחניכים של *מוסדות מוכרים להכשרה*; חוגים רגילים שאינם תחרותיים אינם נכללים, ככל שמצאנו — **אם הסטודיו משתף משתתפים בתחרויות של איגוד ספורט מוכר, לאמת מול עו"ד**. חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 קובע הצהרת בריאות **חובה למכון כושר מורשה**;

סטודיו שהוא מכון כושר מורשה חייב להשתמש בטופס שהחוק קובע — **לאמת**. לבריכות שחייה כללי רישוי ובטיחות משלהן — **לאמת**. לכל השאר זהו נוהג מומלץ: הוא שומר על בטיחות המשתתפים ומראה שהסטודיו פעל באופן סביר (פקודת הנזיקין [נוסח חדש], רשלנות, סעיפים 35–36).

- **מידע רפואי הוא "מידע בעל רגישות מיוחדת"** לפי חוק הגנת הפרטיות המתוקן: לשאול רק את הנדרש, להגביל את מי שרואה אותו, ולמחוק בתום תקופת השמירה.
- **להשאיר הצהרה בלבד.** תנאי הפוטר את הסטודיו מאחריות לרשלנותו חזקה שהוא מקפח בחוזה אחיד (חוק החוזים האחידים, סעיף 4(1)), ויש ספק אם הורה יכול לוותר מראש על תביעות של הילד/ה עצמו/ה — לאמת מול עו"ד. ההסכמה לצילום **נפרדת** (in-app-consent--09-texts).
- **שפה.** במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק הספורט, התשמ"ח-1988 (הוראות בדיקה רפואית והצהרת בריאות לספורטאים / למוסדות מוכרים להכשרה) — *תחולה על חוגים לא תחרותיים: לאמת מול עו"ד.*
- חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (חובת הצהרת בריאות במכון כושר מורשה).
- פקודת הנזיקין [נוסח חדש], סעיפים 35–36 (רשלנות, חובת זהירות).
- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4(1) (פטור מאחריות — חזקת קיפוח).
- חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, סעיף 14 (ההורים כאפוטרופסים טבעיים).
- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13 (מידע בעל רגישות מיוחדת; הודעה לפי סעיף 11).

Health Declaration — Adult participant (18+)

Participant: [[full name]] · Date of birth: [[ ]] · Activity / group: [[ ]]

1. Questions

Tick yes or no. If "yes", add a short note.

1. Has a doctor ever said you have a heart condition, or that you should do physical activity only under medical supervision?
2. In the last 6 months, have you had chest pain, fainting, or loss of balance from dizziness during or after exercise?
3. Do you have asthma, epilepsy, diabetes or another condition that may need a response during the activity?
4. Have you had an injury, fracture or surgery in the last 6 months, or do you have a joint, back or bone problem?
5. Do you have an allergy (food, medication, insect stings) that the staff should know about? Do you carry an EpiPen or inhaler?
6. Do you take regular medication, or has a doctor advised you that a current health condition limits physical activity?
7. Are you pregnant, or is there anything else that would help the instructor support you? *(optional)*
8. For water activities only: can you swim unaided? [[STUDIO: remove this question if the activity is not in water]]

2. Declaration

- To the best of my knowledge the answers are correct and complete.
- If I answered "yes" to questions 1–4, I will consult my doctor, and the studio may ask for a doctor's note before I take part.
- I will tell the studio promptly about any change in my health.

3. Emergency

- Emergency contact: [[name, relation, phone]].
- In an emergency, I authorise the studio staff to call emergency services (101 מד"א) and to give basic first aid until help arrives.

4. Signature

Full name: [[typed]] · Date and time: [[auto]]

Privacy notice (shown above the form)

[[STUDIO NAME]] collects this information to keep you safe during the activity. Only the studio manager and your instructors can see it. You are not legally required to give it, but we cannot accept you without a completed declaration ([[STUDIO: confirm]]). We keep it for the current season or course and [[1 year]] after, then delete it. You may see and correct it at any time. See our Privacy Policy.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] "We don't have insurance": the terms then say "The studio does not currently hold insurance covering participants. We recommend personal accident insurance." and the health declaration's Declaration adds "I know that the studio does not currently hold insurance covering participants, and that personal accident insurance is recommended." (part of what the signer signs; no separate step).

Drafting notes (not shown to participants)

- Same legal position as the child version: good practice for ordinary classes; mandatory under the Gyms Law for a licensed gym (use the prescribed form — **verify**); the Sports Law applies to competitive athletes and recognised training institutions (**verify** if participants compete); pools have their own rules (**verify**).

- Health information is information of special sensitivity (Privacy Protection Law as amended): ask only what is needed, restrict access, delete after the retention period.
- Keep it a declaration only: no release of liability (Standard Contracts Law §4(1)). Photo consent is separate (09-in-app-consent-texts).
- **Language.** If the English and Hebrew versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Sports Law 5748-1988; Gyms (Licensing and Supervision) Law 5754-1994; Torts Ordinance [New Version] §§35–36; Standard Contracts Law 5743-1982 §4(1); Privacy Protection Law 5741-1981 as amended by Amendment 13 (information of special sensitivity; §11 notice).

הצהרת בריאות — משתתף/ת בגיר/ה (18+)

המשתתף/ת: [[שם מלא]] · תאריך לידה: [[ ]] · פעילות / קבוצה: [[ ]]

1. שאלות

לסמן כן או לא. אם "כן" — להוסיף הערה קצרה.

1. האם רופא/ה אמר/ה לך אי פעם שיש לך בעיה בלב, או שעליך לעסוק בפעילות גופנית רק בהשגחה רפואית?
2. האם בחצי השנה האחרונה היו לך כאבים בחזה, התעלפות או איבוד שיווי משקל בגלל סחרחורת, בזמן מאמץ או אחריו?
3. האם יש לך אסתמה, אפילפסיה, סוכרת או מצב אחר שעשוי לדרוש תגובה במהלך הפעילות?
4. האם בחצי השנה האחרונה הייתה לך פציעה, שבר או ניתוח, או שיש לך בעיה במפרקים, בגב או בעצמות?
5. האם יש לך אלרגיה (למזון, לתרופות, לעקיצות) שהצוות צריך לדעת עליה? האם את/ה נושא/ת מזרק אפיפן או משאף?
6. האם את/ה נוטל/ת תרופות באופן קבוע, או שרופא/ה אמר/ה לך שמצב בריאותי נוכחי מגביל פעילות גופנית?
7. האם את בהריון, או שיש משהו נוסף שיעזור למדריך/ה לתמוך בך? *(רשות)*
8. לפעילות במים בלבד: האם את/ה יודע/ת לשחות ללא עזרה? [[סטודיו: להסיר שאלה זו אם הפעילות אינה במים]]

2. הצהרה

- למיטב ידיעתי התשובות נכונות ומלאות.
- אם עניתי "כן" על שאלות 1–4, אתייעץ עם הרופא/ה שלי, והסטודיו רשאי לבקש אישור רפואי לפני ההשתתפות.
- אעדכן את הסטודיו בהקדם על כל שינוי במצב בריאותי.

3. חירום

- איש/אשת קשר לחירום: [[שם, קרבה, טלפון]].
- במקרה חירום אני מתיר/ה לצוות הסטודיו להזעיק שירותי חירום (מד"א 101) ולתת עזרה ראשונה בסיסית עד להגעת עזרה.

4. חתימה

שם מלא: [[מוקלד]] · תאריך ושעה: [[אוטומטי]]

הודעת פרטיות (מוצגת מעל הטופס)

[[שם הסטודיו]] אוסף מידע זה כדי לשמור על בטיחותך במהלך הפעילות. רק מנהל/ת הסטודיו והמדריכים שלך יכולים לראות אותו. אין חובה חוקית למסור את המידע, אך לא נוכל לקבל אותך ללא הצהרה מלאה ([[סטודיו: לאשר]]). נשמור את המידע לעונה או לקורס הנוכחיים ועוד [[שנה]] לאחר מכן, ואז נמחק אותו. אפשר לעיין בו ולתקנו בכל עת. ראו את מדיניות הפרטיות שלנו.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] "אין לנו ביטוח": התקנון אומר אז "לסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים. אנו ממליצים לעשות ביטוח תאונות אישיות." ובהצהרת הבריאות נוסף להצהרה "ידוע לי שלסטודיו אין כרגע ביטוח המכסה משתתפים, ושמומלץ לעשות ביטוח תאונות אישיות." (חלק ממה שנחתם; ללא שלב נוסף).

הערות עריכה (לא מוצגות למשתתפים)

- אותו מצב משפטי כמו בגרסה לילדים: נוהג מומלץ לחוגים רגילים; חובה לפי חוק מכוני הכושר במכון כושר מורשה (להשתמש בטופס שנקבע — **לאמת**); חוק הספורט חל על ספורטאים תחרותיים ועל מוסדות מוכרים להכשרה (**לאמת** אם המשתתפים מתחרים); לבריכות כללים משלהן (**לאמת**).
- מידע רפואי הוא מידע בעל רגישות מיוחדת (חוק הגנת הפרטיות המתוקן): לשאול רק את הנדרש, להגביל גישה, למחוק בתום תקופת השמירה.
- להשאיר הצהרה בלבד: ללא פטור מאחריות (חוק החוזים האחידים, סעיף 4(1)). ההסכמה לצילום נפרדת (in-app-consent-texts-09).
- **שפה.** במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק הספורט, התשמ"ח-1988; חוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994; פקודת הנזיקין [נוסח חדש], סעיפים 35–36; חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4(1); חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו לאחר תיקון 13 (מידע בעל רגישות מיוחדת; הודעה לפי סעיף 11).

Marketing Consent Wording / נוסחי הסכמה לדיוור שיווקי

1. The rule in short / הכלל בקצרה

EN. Under §30A of the Communications Law ("spam law"), an **advertisement** (דבר פרסומת) may be sent by email, SMS, automatic dialling or fax only with the recipient's **prior express consent**, given in writing (including electronically) or in a recorded call. There is a limited exception for an existing customer who gave their details during a purchase, was told they would be used for marketing of similar products/services, and was offered a chance to refuse. Every advertisement must say it is an ad ("פרסומת" at the start / in the subject), identify the sender and contact details, and give an easy way to refuse (unsubscribe). Recipients can sue for statutory damages of up to **₪1,000 per message** without proving harm. **WhatsApp:** treat it like SMS and get the same consent ([[LAWYER: confirm current case law on WhatsApp/instant messages]]).

HE. בחיוג אוטומטי או בפקס רק ב**הסכמה** מ**מפורשת מראש** של הנמען, בכתב (כולל באופן אלקטרוני) או בשיחה מוקלטת. יש חריג מצומצם ללקוח קיים שמסר את פרטיו במהלך רכישה, קיבל הודעה שהפרטים ישמשו לפרסום מוצרים/שירותים דומים, וניתנה לו הזדמנות לסרב. בכל דבר פרסומת יש לציין שזו פרסומת ("פרסומת" בתחילת ההודעה / בשורת הנושא), את זהות השולח ופרטי הקשר, ודרך פשוטה לסרב (הסרה). נמען רשאי לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד **1,000 ₪ לכל הודעה**. **וואטסאפ:** להתייחס כמו ל-SMS ([[עו"ד: לאשר את הפסיקה העדכנית לגבי וואטסאפ/מסרים מיידיים]]).

2. Service vs. marketing / הודעות שירות לעומת שיווק

No consent needed (service) / ללא צורך בהסכמה (שירות)	Consent needed (marketing) / נדרשת הסכמה (שיווק)
Enrolment / booking confirmation · אישור הרשמה / הזמנה	New season, new classes, workshops · עונה חדשה, חוגים חדשים, סדנאות
Class cancelled, schedule change · ביטול שיעור, שינוי מערכת	Discounts, promotions, "bring a friend" · "הנחות, מבצעים, "חבר מביא חבר"
Payment request, receipt, payment reminder · בקשת תשלום, קבלה, תזכורת תשלום	Mini-session offers, holiday photo shoots · הצעות לצילומי מיני-סשן, צילומי חג
Link to sign a waiver / contract · קישור לחתימה על כתב ויתור / חוזה	Newsletter · ניוזלטר
Gallery ready, shoot reminder · הגלריה מוכנה, תזכורת לצילום	Request for reviews combined with an offer · בקשה לביקורת בשילוב הצעה
Sign-in codes, security notices · קודי כניסה, הודעות אבטחה	Performance ticket sales to the public ([[LAWYER: check if a recital notice to enrolled families is service or ad]]) · מכירת כרטיסים למופע לציבור

Rule of thumb / כלל אצבע: a message that encourages buying something new is marketing, even if sent to existing clients. A service message must not include promotional content. / הודעה שמעודדת לרכוש משהו חדש היא שיווק, גם כשהיא נשלחת ללקוחות קיימים. הודעת שירות לא תכלול תוכן שיווקי.

3. Opt-in checkbox texts / נוסחי תיבת הסכמה

Unticked by default. Separate from accepting the terms. Not a condition of service. / לא מסומנת מראש. נפרדת מאישור התקנון. אינה תנאי לקבלת השירות.

Single checkbox / תיבה אחת

- EN: ☐ I agree to receive news and offers from [[STUDIO NAME]] by email, SMS and WhatsApp. I can unsubscribe at any time.
- HE: ☐ אני מסכים/ה לקבל עדכונים והצעות מ-[[שם הסטודיו]] בדוא"ל, ב-SMS ובוואטסאפ. אפשר להסיר את עצמי בכל עת.

Per channel (recommended) / לפי ערוץ (מומלץ)

- EN: I'd like to receive news and offers from [[STUDIO NAME]] by: ☐ Email ☐ SMS ☐ WhatsApp. I can unsubscribe at any time.
- HE: ב: ☐ דוא"ל ☐ SMS ☐ WhatsApp. אשמח לקבל עדכונים והצעות מ-[[שם הסטודיו]]. אפשר להסיר את עצמי בכל עת.

OpalSwift (to studio owners) / OpalSwift (לבעלי סטודיו)

- EN: ☐ Send me OpalSwift product news and tips by email. I can unsubscribe at any time.
- HE: ☐ שלחו לי עדכוני מוצר וטיפים מ-OpalSwift בדוא"ל. אפשר להסיר את עצמי בכל עת.

Record kept / מה נשמר: channel(s), timestamp, the exact wording shown, source (form / page), IP — as proof of consent. Today the app stores a single `leads.marketing_consent` boolean only; per-channel, timestamp and wording are not yet stored (see APP-GAPS.md). / ערוץ(ות), חותמת זמן, הנוסח המדויק שהוצג, מקור (טופס/עמוד), IP — כהוכחה להסכמה. כיום האפליקציה שומרת רק שדה בוליאני אחד `leads.marketing_consent`.

4. Lines for every marketing message / שורות לכל הודעה שיווקית

Email subject prefix / תחילית בשורת הנושא: פרסומת (Hebrew required even in English emails — [[LAWYER: confirm]]).

Email footer / כותרת תחתונה בדוא"ל

- EN: You are receiving this because you agreed to hear from [[STUDIO NAME]], [[ADDRESS]], [[PHONE]]. Unsubscribe — or reply "unsubscribe".
- HE: הודעה זו נשלחה אליך כי הסכמת לקבל עדכונים מ-[[שם הסטודיו]], [[כתובת]], [[טלפון]]. להסרה מרשימת התפוצה — או השב/השיבי "הסר".

SMS / WhatsApp

- EN: `Ad: <mark>[[message]]</mark> — <mark>[[STUDIO NAME]]</mark> <mark>[[PHONE]]</mark>. To stop, reply STOP or: {{short_unsubscribe_url}}`
- HE: `פרסומת: <mark>[[ההודעה]]</mark> — <mark>[[שם הסטודיו]]</mark> <mark>[[טלפון]]</mark>. להסרה השב/השיבי "הסר" או: {{short_unsubscribe_url}}`

After unsubscribe (confirmation) / לאחר הסרה (אישור)

- EN: You have been unsubscribed from [[STUDIO NAME]] marketing. You will still get messages about your classes, bookings and payments.
- HE: הוסרת מרשימת הדיוור של [[שם הסטודיו]]. עדיין יישלחו אליך הודעות על השיעורים, ההזמנות והתשלומים שלך.

Unsubscribe must be free, work by the same channel, and be honoured **promptly** ([[LAWYER: confirm timing]]). / ההסרה תהיה ללא עלות, באותו ערוץ, ותבוצע **מיד** ([[עו"ד: לאשר מועד]]).

Sources / מקורות

- Communications Law (Telecommunications and Broadcasting) 5742-1982, §30A — definitions of "advertisement" and "recipient consent"; existing-customer exception; required marking, sender details and refusal option; statutory damages up to ₪1,000 per message (§30A(i)/(י)). *Sub-section letters: verify with lawyer.* / חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, סעיף 30א.
- Secondary sources reviewed: Federation of Israeli Chambers of Commerce legal updates on §30A; published Israeli small-claims rulings on law.co.il. No specific case is cited.

In-app Consent Texts / נוסחי הסכמה באפליקציה

1. Enrolment: terms + privacy (required) / הרשמה: תקנון ופרטיות (חובה)

- EN: ☐ I have read and agree to the Enrolment Terms and have read the Privacy Policy.
- HE: ☐ קראתי ואני מסכים/ה לתנאי ההרשמה, וקראתי את מדיניות הפרטיות.

Note: agreeing to terms and reading the privacy notice are different acts — keep "agree" for terms and "read" for privacy. Do not bundle marketing or photo consent into this box.

Studio signup (OpalSwift) / הרשמת סטודיו

- EN: ☐ I agree to the OpalSwift Terms of Service and Data Processing Agreement, and have read the Privacy Policy.
- HE: ☐ אני מסכים/ה לתנאי השימוש ולהסכם עיבוד המידע של OpalSwift, וקראתי את מדיניות הפרטיות.

2. Photo / media consent (optional, per purpose) / הסכמה לצילום ומדיה (רשות, לפי מטרה)

Heading / כותרת:

- EN: **Photos and video (optional).** Taking part does not depend on this. You can change it at any time.
- HE: **צילום ווידאו (רשות).** ההשתתפות אינה תלויה בכך. אפשר לשנות בכל עת.

Options / אפשרויות:

- EN: ☐ The studio may photograph/film {{student_name}} in class and at performances for **internal use** (teaching, feedback).
- HE: ☐ הסטודיו רשאי לצלם את {{student_name}} (הוראה, משוב) **לשימוש פנימי** בשיעורים ובמופעים.
- EN: ☐ …and share them in the **class parents' group** / private gallery for families.
- HE: ☐ …ולשתף אותם ב**קבוצת ההורים של הקבוצה** / בגלריה פרטית למשפחות.
- EN: ☐ …and publish them on the studio's **website and social media** (no full name shown).
- HE: ☐ …ולפרסם אותם ב**אתר וברשתות החברתיות** של הסטודיו (ללא ציון שם מלא).

For minors, add above the options / לקטינים, להוסיף מעל האפשרויות:

- EN: I give this consent as the parent/legal guardian of {{student_name}}.
- HE: אני נותן/ת הסכמה זו כהורה/אפוטרופוס של {{student_name}}.

Photography portfolio (see 07c) / תיק עבודות צילום:

- EN: ☐ The photographer may use selected images from this shoot in their portfolio, website and social media. *(If minors appear: I am their parent/guardian or have the guardian's consent.)*
- HE: ☐ הצלם/ת רשאי/ת להשתמש בתמונות נבחרות מהצילום בתיק העבודות, באתר וברשתות החברתיות. *(אם מופיעים קטינים: אני ההורה/האפוטרופוס שלהם או שקיבלתי את הסכמת האפוטרופוס.)*

Today the app has two booleans, `photo_consent` and `media_consent`, labelled "I consent to photography" / "I consent to media use" (`apps/web/src/i18n/*.json`, `pages.people.*`). Recommend the per-purpose texts above and a stored timestamp and wording version.

3. Marketing opt-in / הסכמה לדיוור

See 08-marketing-consent.md §3. Short version / נוסח קצר:

- EN: ☐ Send me news and offers by ☐ email ☐ SMS ☐ WhatsApp. I can unsubscribe at any time.
- HE: ☐ שלחו לי עדכונים והצעות ב ☐ דוא"ל ☐ SMS ☐ וואטסאפ. אפשר להסיר את עצמי בכל עת.

4. Health declaration attestation / אישור הצהרת בריאות

- EN: ☐ To the best of my knowledge the information in this health declaration is correct and complete. I will tell the studio about any change.
- HE: ☐ למיטב ידיעתי המידע בהצהרת הבריאות נכון ומלא. אעדכן את הסטודיו על כל שינוי.

Guardian line (minor) / שורת אפוטרופוס (קטין/ה) — the app already shows a similar text (`enrolment.waiver_guardian_confirm`):

- EN: ☐ I confirm I am the parent or legal guardian of {{student_name}} and am authorised to sign on their behalf.
- HE: ☐ אני מאשר/ת שאני ההורה או האפוטרופוס החוקי של {{student_name}} ומוסמך/ת לחתום בשמו/ה.

5. Contract / waiver e-signature attestation / אישור חתימה אלקטרונית על חוזה / כתב ויתור

Shown with the typed-name field / מוצג ליד שדה השם:

- EN: Type your full name to sign. ☐ I have read the whole document above, I agree to it, and I understand that typing my name and ticking this box is my electronic signature and has the same effect as signing by hand.
- HE: הקלידו את שמכם המלא לחתימה. ☐ קראתי את כל המסמך שלמעלה, אני מסכים/ה לו, ואני מבין/ה שהקלדת שמי וסימון תיבה זו הם החתימה האלקטרונית שלי ותוקפם כחתימה בכתב יד.

After signing / לאחר החתימה:

- EN: Signed by {{signed_by_name}} on {{signed_at}}. A PDF copy has been sent to {{email}}.
- HE: נחתם על ידי {{signed_by_name}} בתאריך {{signed_at}}. עותק PDF נשלח אל {{email}}.

What level of signature is this? / מה רמת החתימה?

EN. The Electronic Signature Law 5761-2001 defines three levels: **electronic signature** (any electronic sign attached to a message), **secure electronic signature** (unique to the signer, identifies them, created by means under the signer's sole control, and shows later changes), and **certified electronic signature** (a secure signature backed by a certificate from a licensed certification authority). The app's **typed name + checkbox** is a **simple electronic signature**. The app adds strong supporting evidence — exact wording snapshot and its SHA-256 hash, a rendered PDF and its hash, an HMAC seal over the record kept with a key outside the database, timestamp, IP, browser, scroll-to-read confirmation, guardian declaration and, if enabled, a one-time SMS code — but it is still not a *secure* or *certified* signature as defined, because the means of signing is not uniquely under the signer's control and there is no certificate. This is normally enough for consumer contracts, enrolment terms, waivers and consents, which the law does not require to be signed in a specific form; its weight is a question of evidence. Where a law requires a signature or a written document (for example the written-form requirement for a copyright transfer or exclusive licence, Copyright Law §37), check with a lawyer whether this level is sufficient. The 2018 amendment (No. 3) replaced §3 on admissibility — [[LAWYER: confirm current §§2–3A]].

HE. חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001, מגדיר שלוש רמות: **חתימה אלקטרונית** (כל סימן אלקטרוני המצורף למסר), **חתימה אלקטרונית מאובטחת** (ייחודית לחותם, מזהה אותו, נוצרת באמצעי שבשליטתו הבלעדית ומאפשרת לזהות שינוי לאחר החתימה), ו**חתימה אלקטרונית מאושרת** (חתימה מאובטחת עם תעודה מגורם מאשר רשום). **שם מוקלד + תיבת סימון** באפליקציה הוא **חתימה אלקטרונית פשוטה**. על הרשומה HMAC וטביעתו, חותם PDF שלו, קובץ SHA-256 האפליקציה מוסיפה ראיות תומכות חזקות — עותק מדויק של הנוסח וטביעת חד-פעמי — SMS דפדפן, אישור גלילה עד סוף המסמך, הצהרת אפוטרופוס, ואם הופעל — קוד, IP, במפתח השמור מחוץ למסד הנתונים, מועד אך זו עדיין אינה חתימה *מאובטחת* או *מאושרת* כהגדרתן, כי אמצעי החתימה אינו בשליטה בלעדית של החותם ואין תעודה. בדרך כלל זה מספיק לחוזים צרכניים, תנאי הרשמה, כתבי ויתור והסכמות, שהדין אינו מחייב לחתום עליהם בצורה מסוימת; משקלה הוא שאלה ראייתית. היכן שחוק דורש חתימה או מסמך בכתב (למשל דרישת הכתב להעברת זכות יוצרים או לרישיון ייחודי, חוק זכות יוצרים סעיף 37), יש לבדוק עם עו"ד אם רמה זו מספיקה. תיקון מס' 3 (2018) החליף את סעיף 3 בעניין קבילות — [[עו"ד: לאשר את נוסח סעיפים 2–3א העדכני]].

Sources / מקורות

- Electronic Signature Law 5761-2001, §1 (definitions of the three levels), §§2–3A (signature requirement; admissibility, as replaced by Amendment No. 3, 2018). / חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.
- Copyright Law 5768-2007, §37.
- Privacy Protection Law 5741-1981, §11 (notice), §2(6) (image use).
- Communications Law §30A.

- Legal Capacity and Guardianship Law 5722-1962, §14.
- App facts: `supabase/migrations/20260608001200_waiver_evidence.sql`, `supabase/functions/accept-waiver/index.ts`, `apps/web/src/features/enrolment/components/WaiverStep.tsx`.

Service Agreement

Provider: [[PROVIDER LEGAL NAME]], [[עוסק פטור / עוסק מורשה / company]] no. [[NUMBER]], [[ADDRESS]], [[PHONE]], [[EMAIL]] ("**Provider**"). **Client:** {{client_name}} ("**Client**").

1. The service

- Service: {{package}} — includes [[WHAT IS INCLUDED: duration, number of sessions or items, what is delivered and how]].
- Date and time: {{shoot_date}} · Place: {{location}} [[or "online", if applicable]].
- Extras (beyond the package): [[PRICES — for example an extra hour, travel beyond [[KM]] km, extra items]].
- **Service-specific terms:** the add-on for [[SERVICE TYPE — photography / beauty treatment / coaching or tutoring]] attached to this agreement forms part of it. If the add-on and this agreement differ, the add-on applies to its subject.

2. Price and payment

- Total price: {{price}} [[incl. VAT / no VAT — עוסק פטור]].
- **Deposit:** [[%]] of the price, paid when signing, to reserve the date.
- **Balance:** paid [[before the service / on delivery / in N instalments]] through the payment link the Provider sends, or [[cash / bank transfer / Bit]].
- The Provider issues a tax document (receipt / tax invoice) for each payment.
- Late payment: a written reminder first; the Provider may hold delivery of outstanding items until payment.

3. Cancellation and rescheduling

a. Cancellation within 14 days of signing (if the agreement was made online or by phone): The Client may cancel within 14 days of signing (or of receiving this agreement, if later) and gets a refund less a cancellation fee of **5% of the price or ₪100, whichever is lower**. If the service has already started, the Client also pays for what was already given. [[LAWYER: check whether the §14C(d) exception for services due to start within 7 days applies to this service, and state the result here.]]

b. Cancellation by the Client after that:

- More than [[N]] days before the date: [[deposit refunded less ₪X / deposit kept]].
- [[N–M]] days before: [[the deposit is kept]].
- Less than [[M]] days before: [[deposit kept and X% of the balance is due]]. These amounts are agreed compensation that reflects the Provider's reasonable loss from a reserved date. ([[LAWYER: agreed compensation must bear a reasonable relation to the expected damage — Contracts (Remedies) Law §15. Check the amounts.]])

c. Rescheduling: one change of date is free if requested at least [[N]] days before and a new date is available within [[6 months]]. Otherwise it is treated as cancellation.

d. Cancellation by the Provider: if the Provider cannot provide the service for a reason within their control, the Client gets a full refund. If it is due to illness or emergency, the Provider will offer a new date or, with the Client's agreement, a professional substitute of similar level; otherwise a full refund.

e. Events beyond control: neither party is responsible for a delay or failure caused by events beyond its control (for example war, a security situation, Home Front Command restrictions, natural disaster, epidemic). The parties will agree a new date; if that is not possible within [[6 months]], amounts paid are refunded less reasonable costs already incurred ([[LAWYER: confirm]]).

4. Client's responsibilities

The Client gives the Provider the information needed to provide the service, arrives on time, arranges any permits or access the place requires, and tells the Provider in advance about anything that may affect the service. Delays caused by the Client may shorten the service time.

5. Minors

If the service is for a person under 18, the Client confirms they are that person's parent or legal guardian, or have the guardian's consent, and that the guardian's contact details are on file.

6. Liability

- The Provider provides the service with professional care and skill.
- If the service cannot be completed, or work product is lost or damaged, for a reason beyond the Provider's reasonable control, the Provider's liability is limited to **refunding the amounts paid** for the affected part of the service [[or providing it again, where possible]].
- This limit does not apply to bodily injury, to damage caused intentionally or by gross negligence, or where the law does not allow a limit.

7. Privacy

Personal information is handled under the Provider's Privacy Policy. Photos, recordings or results of the service are used for the Provider's portfolio or marketing **only with the Client's separate consent**, which can be withdrawn at any time for future use.

8. General

Israeli law applies. If these terms and the law differ, the law that protects the consumer prevails. Competent courts in [[CITY]]. This agreement is signed electronically; both sides receive a PDF copy.

Language. This document is published in English and Hebrew. If the two versions differ, the English version prevails.

Signature: typed full name + checkbox "I have read and agree to this agreement" (see 09-in-app-consent-texts, contract e-signature).

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] A studio that is not yet a registered business is identified as '', run by '' with the person's Israeli ID number (ת.ז.), or, for someone without one, a passport number and the issuing country. This number appears in the published document. Confirm the wording, that publishing an ID number is required or justified here, and the foreign-resident (passport) case.

Drafting notes

- The app fills `{{shoot_date}}` for any job date; the token name is historical. The add-on files reuse the same tokens.
- Keep the agreed-compensation schedule modest; courts reduce amounts that do not reflect the likely loss (Contracts (Remedies) Law §15).
- For physical activities the Provider also collects a health declaration (child version); it is a separate form, never part of this agreement.

Sources relied on

- Consumer Protection Law 5741-1981: §14C (distance sale: 14 days, disclosure, fee cap); §14C(d) (exceptions — *verify per service*).
- Consumer Protection (Cancellation of Transaction) Regulations 5771-2010 (fee: 5% or ₪100, the lower).
- Contracts (Remedies for Breach of Contract) Law 5731-1970, §15 (agreed compensation).
- Standard Contracts Law 5743-1982, §4.
- Legal Capacity and Guardianship Law 5722-1962, §14 (parents as natural guardians).
- Electronic Signature Law 5761-2001 (see doc 09 for the level of the typed-name signature).

הסכם למתן שירות

נותן/ת השירות: [[שם משפטי]], [[עוסק פטור / עוסק מורשה / חברה]] מס' [[מספר]], [[כתובת]], [[טלפון]], [[דוא"ל]] ("**נותן/ת השירות**").
הלקוח/ה: {{client_name}} ("**הלקוח/ה**").

1. השירות

- השירות: {{package}} — כולל [[מה כלול: משך, מספר פגישות או פריטים, מה נמסר וכיצד]].
- מועד: {{shoot_date}} · מקום: {{location}} [[או "מקוון", אם רלוונטי]].
- תוספות (מעבר לחבילה): [[מחירים — למשל שעה נוספת, נסיעה מעבר ל-[[ק"מ]] ק"מ, פריטים נוספים]].
- **תנאים ייחודיים לשירות:** התוספת עבור [[סוג השירות — צילום / טיפול יופי / אימון או הוראה]] המצורפת להסכם זה היא חלק ממנו. במקרה של סתירה בין התוספת להסכם, התוספת גוברת בנושא שלה.

2. מחיר ותשלום

- מחיר כולל: {{price}} [[כולל מע"מ / ללא מע"מ — עוסק פטור]].
- **מקדמה:** [[%]] מהמחיר, בעת החתימה, לשריון המועד.
- **יתרה:** תשולם [[לפני השירות / במסירה / ב-N תשלומים]] באמצעות קישור תשלום שנותן/ת השירות שולח/ת, או [[מזומן / העברה בנקאית / ביט]].
- על כל תשלום יונפק מסמך מס (קבלה / חשבונית מס).
- איחור בתשלום: תחילה תזכורת בכתב; נותן/ת השירות רשאי/ת לעכב מסירה של פריטים שטרם נמסרו עד לתשלום.

3. ביטול ושינוי מועד

א. ביטול תוך 14 יום מהחתימה (אם ההסכם נעשה באופן מקוון או טלפוני): הלקוח/ה רשאי/ת לבטל תוך 14 יום מהחתימה (או מקבלת ההסכם, לפי המאוחר) ולקבל החזר בניכוי דמי ביטול של **5% מהמחיר או 100 ₪, לפי הנמוך**. אם השירות כבר התחיל, הלקוח/ה משלם/ת גם עבור מה שכבר ניתן. [[עו"ד: לבדוק אם החריג בסעיף 14ג(ד) לשירותים שמתחילים תוך 7 ימים חל על שירות זה, ולציין כאן את התוצאה.]]

ב. ביטול על ידי הלקוח/ה לאחר מכן:

- יותר מ-[[N]] יום לפני המועד: [[המקדמה מוחזרת בניכוי X ₪ / המקדמה אינה מוחזרת]].
- [[N–M]] יום לפני: [[המקדמה אינה מוחזרת]].
- פחות מ-[[M]] יום לפני: [[המקדמה אינה מוחזרת ויש לשלם X% מהיתרה]]. סכומים אלה הם פיצוי מוסכם המשקף את ההפסד הסביר של נותן/ת השירות משריון המועד. ([[עו"ד: פיצוי מוסכם צריך לעמוד ביחס סביר לנזק הצפוי — חוק החוזים (תרופות), סעיף 15. לבדוק את הסכומים.]])

ג. שינוי מועד: שינוי מועד אחד ללא עלות, אם התבקש לפחות [[N]] יום מראש ויש מועד פנוי בתוך [[6 חודשים]]. אחרת — ייחשב כביטול.

ד. ביטול על ידי נותן/ת השירות: אם נותן/ת השירות אינו/ה יכול/ה לספק את השירות מסיבה שבשליטתו/ה — החזר מלא. במקרה של מחלה או חירום, נותן/ת השירות יציע/תציע מועד חדש או, בהסכמת הלקוח/ה, מחליף/ה מקצועי/ת ברמה דומה; אחרת — החזר מלא.

ה. אירועים שאינם בשליטה: אף צד אינו אחראי לעיכוב או לאי-ביצוע שנגרם מאירועים שאינם בשליטתו (למשל מלחמה, מצב ביטחוני, הגבלות פיקוד העורף, אסון טבע, מגפה). הצדדים יקבעו מועד חדש; אם אין אפשרות לכך בתוך [[6 חודשים]], הסכומים ששולמו יוחזרו בניכוי הוצאות סבירות שכבר הוצאו ([[עו"ד: לאשר]]).

4. אחריות הלקוח/ה

הלקוח/ה מוסר/ת לנותן/ת השירות את המידע הדרוש למתן השירות, מגיע/ה בזמן, דואג/ת לאישורים או לגישה שהמקום דורש, ומיידע/ת מראש על כל דבר שעשוי להשפיע על השירות. עיכובים שנגרמו על ידי הלקוח/ה עשויים לקצר את זמן השירות.

5. קטינים

אם השירות ניתן לאדם מתחת לגיל 18, הלקוח/ה מאשר/ת שהוא/היא ההורה או האפוטרופוס החוקי של אותו אדם, או שקיבל/ה את הסכמת האפוטרופוס, ושפרטי הקשר של האפוטרופוס רשומים.

6. אחריות

- נותן/ת השירות מספק/ת את השירות במיומנות ובזהירות מקצועיות.
- אם לא ניתן להשלים את השירות, או שתוצרי העבודה אבדו או נפגעו, מסיבה שאינה בשליטתו/ה הסבירה של נותן/ת השירות, אחריותו/ה מוגבלת **להחזר הסכומים ששולמו** עבור החלק שנפגע [[או למתן השירות מחדש, כשהדבר אפשרי]].
- ההגבלה אינה חלה על נזק גוף, על נזק שנגרם בכוונה או ברשלנות חמורה, או כשהדין אינו מתיר הגבלה.

7. פרטיות

המידע האישי מטופל לפי מדיניות הפרטיות של נותן/ת השירות. תמונות, הקלטות או תוצאות של השירות משמשות לתיק עבודות או לשיווק **רק בהסכמה נפרדת של הלקוח/ה**, שאפשר לבטל בכל עת לגבי שימוש עתידי.

8. כללי

יחול הדין הישראלי. אם יש סתירה בין התנאים לבין הדין, יגבר הדין המגן על הצרכן. סמכות שיפוט לבתי המשפט המוסמכים ב[[עיר]]. ההסכם נחתם באופן אלקטרוני; שני הצדדים מקבלים עותק PDF.

שפה. מסמך זה מתפרסם באנגלית ובעברית. במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

חתימה: שם מלא מוקלד + תיבת סימון "קראתי ואני מסכים/ה להסכם" (ראו in-app-consent-texts-09, חתימה אלקטרונית על חוזה).

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] סטודיו שטרם נרשם כעסק מזוהה כ"<הסטודיו>, בניהול <שם מלא>" עם מספר תעודת הזהות של האדם, או, למי שאין לו/לה, מספר דרכון והמדינה שהנפיקה אותו. המספר מופיע במסמך שמתפרסם. יש לאשר את הנוסח, שפרסום מספר זהות נדרש או מוצדק כאן, ואת המקרה של תושב/ת חוץ (דרכון).

הערות עריכה

- האפליקציה ממלאת את `{{shoot_date}}` לכל מועד עבודה; שם השדה היסטורי. קובצי התוספות משתמשים באותם שדות.
- לשמור על לוח פיצוי מוסכם צנוע; בתי המשפט מפחיתים סכומים שאינם משקפים את הנזק הצפוי (חוק החוזים (תרופות), סעיף 15).
- בפעילות גופנית נותן/ת השירות אוסף/ת גם הצהרת בריאות (גרסה לילדים); זהו טופס נפרד, לעולם לא חלק מהסכם זה.

מקורות

- חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981: סעיף 14ג (מכר מרחוק: 14 יום, גילוי, תקרת דמי ביטול); סעיף 14ג(ד) (חריגים — *לבדוק לפי השירות*).
- תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (דמי ביטול: 5% או 100 ₪, לפי הנמוך).
- חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970, סעיף 15 (פיצוי מוסכם).
- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4.
- חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, סעיף 14 (ההורים כאפוטרופסים טבעיים).
- חוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (ראו מסמך 09 לגבי רמת החתימה בשם מוקלד).

Add-on: Photography

A. Delivery

- Edited images are delivered within **[[NUMBER]] days** of the shoot (or of full payment, if later) through a private online gallery at [[GALLERY SERVICE]] [[/ as files]].
- The gallery stays online for [[NUMBER]] months. Please download your images; after that the Photographer keeps an archive copy for [[NUMBER]] months only.
- Selection and editing style are at the Photographer's professional discretion, in line with the portfolio the Client has seen. Raw (unedited) files are not delivered [[unless agreed]].
- Weather (outdoor shoots): if weather makes the shoot impossible, both sides agree a new date at no charge.

B. Copyright and use of the images

- **The Photographer owns the copyright in all images.** The parties expressly agree to this. *(Without this clause, Israeli law gives copyright in a commissioned portrait or private/family event photo to the person who ordered it — Copyright Law §35(b).)*
- The Client receives a **non-exclusive, perpetual licence for personal use**: printing, sharing with family and friends, and posting on personal social-media accounts. Commercial use, sale, or entering images in competitions requires the Photographer's written consent.
- Please credit the Photographer ([[@HANDLE]]) when posting where practical, and do not apply filters that substantially change an image while crediting it — the Photographer's moral rights (§§45–46).

C. People photographed

- The Client confirms that the people to be photographed know a photographer is present and, where needed, have agreed to be photographed. The Client arranges any permits the location requires and makes sure the Photographer can work safely.
- If minors are photographed, the Client confirms they are their parent or legal guardian, or have the guardian's consent. Images of minors are **never** used for portfolio or marketing without the guardian's explicit, separate consent.

D. Portfolio and marketing (separate, optional consent)

The Photographer will use images for portfolio, website, social media or advertising **only if the Client ticks the separate consent box** below the agreement. The Client may withdraw it at any time for future use. Refusing does not affect the service or price.

E. Loss of images

The Photographer uses professional equipment and backs up images [[on two cards / immediately after the shoot]]. If images are lost or damaged for a reason beyond the Photographer's reasonable control, section 6 of the agreement applies (refund of the amounts paid for the affected part [[or a free re-shoot, where possible]]).

☐ *(optional, separate)* I agree that the Photographer may use selected images from this shoot for portfolio, website and social media.

Drafting notes

- **Keep clause B.** Without it the client owns the copyright in private commissions (Copyright Law §35(b)). A typed-name signature is enough here because the clause is an agreement on first ownership, not a transfer under §37 (see OPEN-QUESTIONS R9).
- **Language.** If the English and Hebrew versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Copyright Law 5768-2007: §33 (author is first owner); **§35(b)** (commissioned portrait or private/family event photo: the commissioner is first owner unless agreed otherwise); §37 (transfer or exclusive licence in writing); §§45–46 (moral rights).
- Privacy Protection Law 5741-1981, §2(4) and §2(6) (photographing a person in private, and using a person's image for profit, without consent).

תוספת: צילום

א. מסירה

- התמונות הערוכות יימסרו תוך **[[מספר]] ימים** מהצילום (או מהתשלום המלא, לפי המאוחר) בגלריה מקוונת פרטית ב-[[שירות גלריה]] [[/כקבצים]].
- הגלריה תהיה זמינה [[מספר]] חודשים. יש להוריד את התמונות; לאחר מכן הצלם/ת שומר/ת עותק ארכיון [[מספר]] חודשים בלבד.
- בחירת התמונות וסגנון העריכה לפי שיקול דעתו/ה המקצועי של הצלם/ת, בהתאם לתיק העבודות שהלקוח/ה ראה/תה. קובצי גלם (לא ערוכים) אינם נמסרים [[אלא אם סוכם]].
- מזג אוויר (צילומי חוץ): אם מזג האוויר אינו מאפשר צילום, הצדדים יקבעו מועד חדש ללא עלות.

ב. זכויות יוצרים ושימוש בתמונות

- **זכויות היוצרים בכל התמונות שייכות לצלם/ת.** הצדדים מסכימים לכך במפורש. *(ללא סעיף זה, הדין בישראל מקנה את זכות היוצרים בצילום דיוקן או בצילום אירוע משפחתי/פרטי שהוזמן לשימוש פרטי למזמין — חוק זכות יוצרים, סעיף 35(ב).)*
- הלקוח/ה מקבל/ת **רישיון שימוש אישי, לא בלעדי ובלתי מוגבל בזמן**: הדפסה, שיתוף עם משפחה וחברים ופרסום בחשבונות רשתות חברתיות אישיים. שימוש מסחרי, מכירה או הגשה לתחרויות — רק בהסכמת הצלם/ת בכתב.
- נא לציין את שם הצלם/ת ([[@שם משתמש]]) בעת פרסום ככל האפשר, ולא להחיל מסננים שמשנים תמונה באופן מהותי תוך ציון שם הצלם/ת — זכויותיו/ה המוסריות של הצלם/ת (סעיפים 45–46).

ג. המצולמים

- הלקוח/ה מאשר/ת שהמצולמים יודעים שיש צלם/ת ובמידת הצורך הסכימו להצטלם. הלקוח/ה דואג/ת לאישורים הנדרשים במקום הצילום ומוודא/ת שהצלם/ת יכול/ה לעבוד בבטחה.
- אם מצולמים קטינים, הלקוח/ה מאשר/ת שהוא/היא ההורה/האפוטרופוס שלהם או שקיבל/ה את הסכמת האפוטרופוס. תמונות של קטינים **לעולם** אינן משמשות לתיק עבודות או לשיווק ללא הסכמה מפורשת ונפרדת של האפוטרופוס.

ד. תיק עבודות ושיווק (הסכמה נפרדת ואופציונלית)

הצלם/ת ישתמש/תשתמש בתמונות לתיק עבודות, לאתר, לרשתות חברתיות או לפרסום **רק אם הלקוח/ה סימן/ה את תיבת ההסכמה הנפרדת** שמתחת להסכם. אפשר לבטל את ההסכמה בכל עת לגבי שימוש עתידי. סירוב אינו משפיע על השירות או על המחיר.

ה. אובדן תמונות

הצלם/ת עובד/ת עם ציוד מקצועי ומגבה את התמונות [[בשני כרטיסים / מיד לאחר הצילום]]. אם תמונות אבדו או נפגעו מסיבה שאינה בשליטתו/ה הסבירה של הצלם/ת, חל סעיף 6 להסכם (החזר הסכומים ששולמו עבור החלק שנפגע [[או צילום חוזר ללא עלות, כשהדבר אפשרי]]).

☐ *(אופציונלי, נפרד)* אני מסכים/ה שהצלם/ת ישתמש/תשתמש בתמונות נבחרות מהצילום לתיק עבודות, לאתר ולרשתות חברתיות.

הערות עריכה

- **להשאיר את סעיף ב.** בלעדיו הלקוח/ה הוא/היא בעל/ת זכות היוצרים בהזמנות פרטיות (חוק זכות יוצרים, סעיף 35(ב)). חתימה בשם מוקלד מספיקה כאן, כי הסעיף הוא הסכמה על הבעלות הראשונה ולא העברה לפי סעיף 37 (ראו OPEN-QUESTIONS R9).
- **שפה.** במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007: סעיף 33 (היוצר הוא הבעלים הראשון); **סעיף 35(ב)** (צילום דיוקן או אירוע משפחתי/פרטי שהוזמן: המזמין הוא הבעלים הראשון אם לא הוסכם אחרת); סעיף 37 (העברה או רישיון ייחודי — בכתב); סעיפים 45–46 (זכות מוסרית).
- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, סעיפים 2(4)–2(6) (צילום אדם ברשות היחיד, ושימוש בתמונתו לשם רווח, ללא הסכמה).

Add-on: Beauty and treatment services

A. Health and allergy questions

Before the first treatment, and whenever something changes, the Client answers these questions. Tick yes or no; if "yes", add a short note.

1. Do you have a skin condition, an open wound, an infection or inflammation in the treatment area?
2. Do you have a known allergy or sensitivity (cosmetics, hair dye, latex, nickel, essential oils, medication)?
3. Are you pregnant or breastfeeding?
4. Do you take medication that affects the skin or healing (for example retinoids, blood thinners, steroids), or have you had a medical or cosmetic procedure in the treatment area in the last [[3]] months?
5. Do you have a condition the Provider should know about (diabetes, epilepsy, a heart condition, a pacemaker, a tendency to scar)?

The Client confirms the answers are correct to the best of their knowledge and will tell the Provider about any change.

B. Patch test

For treatments that involve dyes, adhesives, chemical products or heat on the skin ([[list: hair colour, lash extensions, peels, waxing, and so on]]) the Provider carries out a patch test at least **[[48]] hours** before the first treatment. A treatment without a required patch test is at the Client's request and risk, and the Provider may decline it.

C. Right to decline or stop a treatment

The Provider may decline, change or stop a treatment when it is not safe or suitable: for example a contra-indication in section A, signs of infection or irritation, a reaction during the treatment, or a result that cannot be achieved as asked. A treatment stopped for a safety reason is charged only for the part already given.

D. Results and aftercare

- Results vary from person to person. The Provider describes the expected result honestly and does not guarantee a specific outcome.
- The Provider gives aftercare instructions ([[orally / in writing / in the app]]). The Client follows them; a reaction or a poorer result caused by not following them is not the Provider's responsibility.
- If a reaction appears, the Client tells the Provider as soon as possible and seeks medical help when needed.

E. Minors

A treatment for a person under 18 requires the parent's or legal guardian's written consent and, for [[treatments that require it]], the guardian's presence.

F. Photos of results

Photos before and after a treatment are taken and used for the Provider's portfolio or marketing **only with the Client's separate consent**, which can be withdrawn at any time for future use. Photos kept for the Client's file are personal information under the Provider's Privacy Policy.

Drafting notes

- **Licensing.** Some treatments are restricted to licensed professionals (for example laser hair removal, injections, treatments under the Ministry of Health's rules for cosmeticians). The studio confirms its treatments are within its licence — **verify with lawyer per treatment type**.
- **Hygiene.** Business licensing and health regulations for beauty salons (sterilisation, disposable tools) apply to the premises — **verify** with the local authority.
- **Language.** If the English and Hebrew versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Business Licensing Law 5728-1968 and the Business Licensing Order (beauty and body-treatment businesses) — *verify the current items*.
- Public Health rules on infection control in beauty and body-treatment businesses — *verify the applicable regulations*.
- Consumer Protection Law 5741-1981 (information and fair dealing); Standard Contracts Law 5743-1982, §4.
- Privacy Protection Law 5741-1981 as amended (health information as information of special sensitivity; §2(6) use of a person's image).

תוספת: טיפולי יופי וגוף

א. שאלות בריאות ואלרגיות

לפני הטיפול הראשון, ובכל פעם שמשהו משתנה, הלקוח/ה עונה על השאלות האלה. לסמן כן או לא; אם "כן" — להוסיף הערה קצרה.

1. האם יש לך מצב עורי, פצע פתוח, זיהום או דלקת באזור הטיפול?
2. האם ידועה לך אלרגיה או רגישות (לקוסמטיקה, לצבע שיער, ללטקס, לניקל, לשמנים אתריים, לתרופות)?
3. האם את בהריון או מניקה?
4. האם את/ה נוטל/ת תרופות שמשפיעות על העור או על ההחלמה (למשל רטינואידים, מדללי דם, סטרואידים), או שעברת טיפול רפואי או קוסמטי באזור הטיפול ב-[[3]] החודשים האחרונים?
5. האם יש לך מצב שנותן/ת השירות צריך/ה לדעת עליו (סוכרת, אפילפסיה, בעיה בלב, קוצב לב, נטייה לצלקות)?

הלקוח/ה מאשר/ת שהתשובות נכונות למיטב ידיעתו/ה ויעדכן/תעדכן את נותן/ת השירות על כל שינוי.

ב. בדיקת רגישות (פאץ' טסט)

בטיפולים הכוללים צבעים, דבקים, חומרים כימיים או חום על העור ([[רשימה: צבע שיער, הארכת ריסים, פילינג, שעווה וכד']]) נותן/ת השירות מבצע/ת בדיקת רגישות לפחות **[[48]] שעות** לפני הטיפול הראשון. טיפול ללא בדיקת רגישות נדרשת נעשה לבקשת הלקוח/ה ועל אחריותו/ה, ונותן/ת השירות רשאי/ת לסרב לו.

ג. הזכות לסרב לטיפול או להפסיקו

נותן/ת השירות רשאי/ת לסרב לטיפול, לשנותו או להפסיקו כשהוא אינו בטוח או מתאים: למשל התוויית נגד לפי סעיף א, סימני זיהום או גירוי, תגובה במהלך הטיפול, או תוצאה שלא ניתן להשיג כפי שהתבקשה. טיפול שהופסק מטעמי בטיחות מחויב רק עבור החלק שכבר ניתן.

ד. תוצאות וטיפול לאחר

- התוצאות שונות מאדם לאדם. נותן/ת השירות מתאר/ת את התוצאה הצפויה בכנות ואינו/ה מתחייב/ת לתוצאה מסוימת.
- נותן/ת השירות מוסר/ת הנחיות לטיפול לאחר ([[בעל פה / בכתב / באפליקציה]]). הלקוח/ה פועל/ת לפיהן; תגובה או תוצאה פחות טובה שנגרמו מאי-מילוי ההנחיות אינן באחריות נותן/ת השירות.
- אם מופיעה תגובה, הלקוח/ה מודיע/ה לנותן/ת השירות בהקדם ופונה לעזרה רפואית בעת הצורך.

ה. קטינים

טיפול לאדם מתחת לגיל 18 מחייב הסכמה בכתב של ההורה או האפוטרופוס החוקי, וב[[טיפולים שמחייבים זאת]] — גם נוכחות האפוטרופוס.

ו. צילום תוצאות

תמונות לפני ואחרי טיפול מצולמות ומשמשות לתיק עבודות או לשיווק **רק בהסכמה נפרדת של הלקוח/ה**, שאפשר לבטל בכל עת לגבי שימוש עתידי. תמונות שנשמרות בתיק הלקוח/ה הן מידע אישי לפי מדיניות הפרטיות של נותן/ת השירות.

הערות עריכה

- **רישוי.** טיפולים מסוימים מותרים רק לבעלי רישיון (למשל הסרת שיער בלייזר, הזרקות, טיפולים לפי כללי משרד הבריאות לקוסמטיקאיות). הסטודיו מאשר שהטיפולים שלו בתחום רישיונו — **לאמת מול עו"ד לפי סוג הטיפול**.
- **היגיינה.** רישוי עסקים ותקנות בריאות למכוני יופי (עיקור, כלים חד-פעמיים) חלים על המקום — **לאמת** מול הרשות המקומית.
- **שפה.** במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקי יופי וטיפולי גוף) — *לאמת את הפריטים העדכניים*.

- כללי בריאות הציבור למניעת זיהומים בעסקי יופי וטיפולי גוף — *לאמת את התקנות החלות*.
- חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (גילוי והגינות); חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4.
- חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, בנוסחו המתוקן (מידע רפואי כמידע בעל רגישות מיוחדת; סעיף 2(6) — שימוש בתמונת אדם).

Add-on: Coaching and tutoring sessions

A. Sessions and packages

- A session lasts [[NUMBER]] minutes, [[in person at [[PLACE]] / online by video]].
- A package of [[NUMBER]] sessions is valid for **[[NUMBER]] months** from the first session. Unused sessions after that expire [[/ may be extended once by [[NUMBER]] months on request]]; sessions are not transferable to another person [[unless agreed]].
- Price per session or package: as in the agreement. A package is paid [[in full in advance / in N instalments]].

B. Booking, lateness and no-shows

- Sessions are booked [[in the app / by message]] and confirmed by the Provider.
- A session cancelled by the Client **at least [[24]] hours** before its start is rebooked at no charge. A session cancelled later, or missed without notice, **counts as used** [[/ is charged at [[50]] %]], except in an emergency, at the Provider's discretion.
- If the Client arrives late, the session still ends at the planned time. If the Provider is late, the time is made up or the session is extended.
- A session cancelled by the Provider is rebooked at no charge or, if the Client prefers, refunded.

C. What the Client can expect

- The Provider prepares and delivers the sessions with professional care, and gives honest feedback on progress. Progress depends on the Client's own work and circumstances; the Provider does not guarantee a result such as a grade, a placing or a fitness goal.
- Materials the Provider gives (worksheets, plans, recordings) are for the Client's personal use and stay the Provider's property.
- Online sessions are not recorded by either side [[unless both agree]].

D. Minors

For a Client under 18, the parent or legal guardian signs, is the contact for bookings and payments, and [[is present / may be present]] during sessions. For physical training the participant also completes a health declaration (adult version).

Drafting notes

- **App wiring.** The app's skin keys are `photographer`, `beautician`, `dance-studio` and `generic`. This add-on waits for a coaching or tutoring skin; until then a studio can attach it by hand.
- **Expiry of prepaid sessions.** An expiry that leaves the Client with nothing for a prepaid package may be read as unfair in a standard contract (Standard Contracts Law §4); the extension option in section A and a reasonable validity period reduce that risk — **verify with lawyer**.
- **Language.** If the English and Hebrew versions differ, the English version prevails.

Sources relied on

- Consumer Protection Law 5741-1981 (continuing transactions §13C–13D; distance sales §14C) and the Cancellation of Transaction Regulations 5771-2010 — *verify how they apply to session packages*.
- Standard Contracts Law 5743-1982, §4.
- Copyright Law 5768-2007 (the Provider's materials).

תוספת: פגישות אימון והוראה

א. פגישות וחבילות

- פגישה נמשכת [[מספר]] דקות, [[פנים אל פנים ב-[[מקום]] / מקוון בווידאו]].
- חבילה של [[מספר]] פגישות תקפה **[[מספר]] חודשים** מהפגישה הראשונה. פגישות שלא נוצלו עד אז פוקעות [[/ ניתן להאריך פעם אחת ב-[[מספר]] חודשים לפי בקשה]]; פגישות אינן ניתנות להעברה לאדם אחר [[אלא אם סוכם]].
- מחיר לפגישה או לחבילה: כמפורט בהסכם. חבילה משולמת [[מראש במלואה / ב-N תשלומים]].

ב. קביעת פגישות, איחורים ואי-הגעה

- פגישות נקבעות [[באפליקציה / בהודעה]] ומאושרות על ידי נותן/ת השירות.
- פגישה שהלקוח/ה ביטל/ה **לפחות [[24]] שעות** לפני תחילתה נקבעת מחדש ללא עלות. פגישה שבוטלה מאוחר יותר, או שלא הגיעו אליה ללא הודעה, **נחשבת כמנוצלת** [[/ מחויבת ב-[[50]]%]], למעט במקרה חירום, לפי שיקול דעת נותן/ת השירות.
- אם הלקוח/ה מאחר/ת, הפגישה מסתיימת בכל זאת בשעה שנקבעה. אם נותן/ת השירות מאחר/ת, הזמן מושלם או הפגישה מוארכת.
- פגישה שנותן/ת השירות ביטל/ה נקבעת מחדש ללא עלות או, לפי בחירת הלקוח/ה, מוחזרת.

ג. למה הלקוח/ה יכול/ה לצפות

- נותן/ת השירות מכין/ה ומעביר/ה את הפגישות במיומנות מקצועית ונותן/ת משוב כן על ההתקדמות. ההתקדמות תלויה בעבודת הלקוח/ה ובנסיבותיו/ה; נותן/ת השירות אינו/ה מתחייב/ת לתוצאה כגון ציון, דירוג או יעד כושר.
- חומרים שנותן/ת השירות מוסר/ת (דפי עבודה, תוכניות, הקלטות) מיועדים לשימוש אישי של הלקוח/ה ונשארים בבעלות נותן/ת השירות.
- פגישות מקוונות אינן מוקלטות על ידי אף צד [[אלא אם שני הצדדים מסכימים]].

ד. קטינים

כשהלקוח/ה מתחת לגיל 18, ההורה או האפוטרופוס החוקי חותם/ת, הוא/היא איש/אשת הקשר לקביעת פגישות ולתשלומים, ו[[נוכח/ת / רשאי/ת להיות נוכח/ת]] בפגישות. באימון גופני המשתתף/ת ממלא/ת גם הצהרת בריאות (גרסה לבגירים).

הערות עריכה

- **חיבור לאפליקציה.** מפתחות הסקין באפליקציה הם `photographer`, `beautician`, `dance-studio` ו-`generic`. תוספת זו ממתינה לסקין של אימון או הוראה; עד אז סטודיו יכול לצרף אותה ידנית.
- **פקיעת פגישות ששולמו מראש.** פקיעה שמשאירה את הלקוח/ה בלא כלום בחבילה ששולמה מראש עלולה להיחשב מקפחת בחוזה אחיד (חוק החוזים האחידים, סעיף 4); אפשרות ההארכה בסעיף א ותקופת תוקף סבירה מקטינות את הסיכון — **לאמת מול עו"ד**.
- **שפה.** במקרה של סתירה בין הנוסחים, הנוסח האנגלי גובר.

מקורות

- חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (עסקה מתמשכת, סעיפים 13ג–13ד; מכר מרחוק, סעיף 14ג) ותקנות ביטול עסקה, התשע"א-2010 — *לאמת את תחולתן על חבילות פגישות.*
- חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982, סעיף 4.
- חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (חומרי נותן/ת השירות).

Accessibility Statement

Last updated: 2 November 2026 · Statement applies to: opalswift.com and the OpalSwift platform

OpalSwift wants everyone, including people with disabilities, to be able to enrol, book, sign and pay online independently. We aim to meet Israeli Standard **IS 5568** at level **AA** (based on WCAG 2.0 AA), and we design against **WCAG 2.1 AA**.

What we have done

- Full Hebrew (right-to-left) and English interfaces, with correct page language and direction set for screen readers.
- Keyboard operation: all main actions can be done without a mouse; visible focus indicator; dialogs close with Escape and keep focus inside while open.
- Form fields have labels; errors are announced to screen readers.
- Meaningful headings and page landmarks (header, navigation, main).
- Text contrast checked to the AA ratio; text can be enlarged with browser zoom without loss of content.
- No auto-playing media. Where there is a time limit (one-time sign-in codes, temporary booking holds, the waiver reading confirmation) you can resend or restart it, and an enrolment in progress is kept in your browser tab until you close it, so you can continue after signing in again.

How we test

- **Automated checks run in our build pipeline (CI)** whenever the user interface changes: axe-core accessibility scans plus targeted tests for headings, form labels, keyboard navigation, focus visibility, dialogs, landmarks, and page language/direction. The build fails on critical violations and on colour-contrast failures. Code is also checked with accessibility lint rules (eslint-plugin-jsx-a11y).
- **Honest scope:** the automated tests currently cover the main entry pages (home and sign-in). They do not prove every page meets every WCAG 2.1 AA criterion, and automated tools catch only part of the issues. **Manual testing with a screen reader (NVDA in Hebrew) is planned / was done on not yet done.**

Known limitations

- **Payment forms** are provided by the studio's payment provider (for example Grow/Meshulam, YPay, Stripe) inside or outside our pages; their accessibility is the provider's responsibility.
- **Photo galleries** are hosted on external services chosen by the photographer.
- **PDF copies** of signed waivers and contracts may not be fully accessible to screen readers. The same text is available as a web page before signing, and we will send an accessible version on request.
- **Calendar views** (drag-and-drop scheduling for admins) may be harder to use with a keyboard or screen reader; a list view and standard forms are available for the same records.
- Content written by studios (class descriptions, images) depends on the studio adding text alternatives.

We are working to fix these. If something does not work for you, please tell us and we will help you complete the action another way (by phone or email).

Accessibility coordinator

- Name: OpalSwift accessibility contact
- Phone: coming soon; in the meantime, please contact us by email · Email: hello@opalswift.com
- Address: Jerusalem, Israel

We aim to reply within 5 business days.

Date of last accessibility review: November 2026.

Awaiting lawyer review (see AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[LAWYER: confirm]] Operator identity removed at the owner's request; OpalSwift is about to be registered. Add the registered business name and number here on registration.

Sources relied on

- Equal Rights for Persons with Disabilities Law 5758-1998.
- Equal Rights for Persons with Disabilities (Service Accessibility Adjustments) Regulations 5773-2013, reg. 35 (internet services must meet IS 5568 at level AA) and the accessibility-statement requirement (reg. 35, reported as 35ה) ([[LAWYER: confirm sub-regulation and the content items required in the statement]]).
- Israeli Standard IS 5568 (based on W3C WCAG 2.0).
- **Exemptions:** the regulations contain exemptions for small businesses (by turnover) and for sites launched before the regulations; secondary sources disagree on the thresholds (figures of ₪100,000 and ₪1,000,000 are both reported). *Verify with lawyer before relying on any exemption — recommended to publish the statement regardless.*
- The CI facts above come from `.github/workflows/ci.yml` (job `accessibility`) and `apps/web/e2e/accessibility-compliance.spec.ts`.

For the lawyer. A phone number must be added to the coordinator details (Service Accessibility Regulations); the statement says "coming soon" until the owner's virtual number is live.

הצהרת נגישות

עדכון אחרון: 2 בנובמבר 2026 · ההצהרה חלה על: opalswift.com ופלטפורמת OpalSwift

ב-OpalSwift אנחנו רוצים שכל אחד ואחת, כולל אנשים עם מוגבלות, יוכלו להירשם, להזמין, לחתום ולשלם באופן עצמאי. אנו שואפים לעמוד בתקן הישראלי **ת"י 5568** ברמה **AA** (המבוסס על WCAG 2.0 ברמה AA), ומתכננים לפי **WCAG 2.1 ברמה AA**.

מה עשינו

- ממשק מלא בעברית (מימין לשמאל) ובאנגלית, עם הגדרת שפה וכיוונית נכונה עבור קוראי מסך.
- הפעלה במקלדת: כל הפעולות העיקריות אפשריות ללא עכבר; סימון פוקוס נראה; חלונות קופצים נסגרים במקש Escape ושומרים את הפוקוס בתוכם כשהם פתוחים.
- לשדות בטפסים יש תוויות; הודעות שגיאה מוקראות לקוראי מסך.
- כותרות משמעותיות ואזורי דף (כותרת עליונה, ניווט, תוכן ראשי).
- ניגודיות הטקסט נבדקה לפי יחס AA; ניתן להגדיל טקסט בזום של הדפדפן בלי לאבד תוכן.
- אין מדיה שמתנגנת אוטומטית. היכן שיש מגבלת זמן (קודי כניסה חד-פעמיים, שמירת מקום זמנית בהזמנה, אישור קריאת כתב הוויתור) אפשר לשלוח מחדש או להתחיל שוב, והרשמה שבעיצומה נשמרת בלשונית הדפדפן עד שסוגרים אותה, כך שאפשר להמשיך אחרי כניסה מחדש.

איך אנחנו בודקים

- **בדיקות אוטומטיות רצות בתהליך הבנייה (CI)** בכל שינוי בממשק: סריקות נגישות של axe-core ובדיקות ממוקדות לכותרות, תוויות טפסים, ניווט במקלדת, נראות פוקוס, חלונות קופצים, אזורי דף ושפה/כיווניות. הבנייה נכשלת בהפרות קריטיות ובכשל ניגודיות צבעים. הקוד נבדק גם בכללי נגישות (eslint-plugin-jsx-a11y).
- **היקף הבדיקות:** הבדיקות האוטומטיות מכסות כיום את עמודי הכניסה העיקריים (דף הבית וההתחברות). הן אינן מוכיחות שכל עמוד עומד בכל קריטריון של WCAG 2.1 AA, וכלים אוטומטיים מאתרים רק חלק מהבעיות. **בדיקה ידנית בקורא מסך (NVDA בעברית) מתוכננת / בוצעה בתאריך טרם בוצעה.**

מגבלות ידועות

- **טופסי תשלום** מסופקים על ידי ספק הסליקה של הסטודיו (למשל Grow/משולם, YPay, Stripe), בתוך העמודים שלנו או מחוץ להם; הנגישות שלהם באחריות הספק.
- **גלריות תמונות** מתארחות בשירותים חיצוניים שבוחר/ת הצלם/ת.
- **עותקי PDF** של כתבי ויתור וחוזים חתומים עשויים שלא להיות נגישים במלואם לקוראי מסך. אותו נוסח מוצג כדף אינטרנט לפני החתימה, ולפי בקשה נשלח גרסה נגישה.
- **תצוגות יומן** (תזמון בגרירה למנהלים) עשויות להיות קשות יותר לשימוש במקלדת או בקורא מסך; אותם רישומים זמינים גם בתצוגת רשימה ובטפסים רגילים.
- תוכן שכותבים הסטודיואים (תיאורי שיעורים, תמונות) תלוי בכך שהסטודיו יוסיף טקסט חלופי.

אנחנו פועלים לתקן זאת. אם משהו לא עובד עבורכם, ספרו לנו ונעזור להשלים את הפעולה בדרך אחרת (בטלפון או בדוא"ל).

רכז/ת נגישות

- שם: איש/ת הקשר לנגישות ב-OpalSwift
- טלפון: בקרוב; בינתיים, אנא פנו אלינו בדוא"ל · דוא"ל: hello@opalswift.com
- כתובת: ירושלים, ישראל

נשתדל להשיב תוך 5 ימי עסקים.

תאריך סקירת הנגישות האחרונה: נובמבר 2026.

ממתין לבדיקת עו"ד (ראו AWAITING-LAWYER-REVIEW)

- [[עו"ד: לאשר]] פרטי המפעילה הוסרו לבקשת הבעלים; OpalSwift עומדת להירשם. יש להוסיף כאן את שם העסק הרשום ומספרו עם הרישום.

מקורות

- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
- תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, תקנה 35 (שירותי אינטרנט יעמדו בת"י 5568 ברמה AA) והחובה לפרסם הצהרת נגישות (בתקנה 35, לפי המקורות 35ה) ([[עו"ד: לאשר את תקנת המשנה ואת הפרטים הנדרשים בהצהרה]]).
- ת"י 5568 (מבוסס על WCAG 2.0 של W3C).
- **פטורים:** בתקנות יש פטורים לעסקים קטנים (לפי מחזור) ולאתרים שהופעלו לפני התקנות; מקורות משניים חלוקים לגבי הסכומים (מדווחים גם 100,000 ₪ וגם 1,000,000 ₪). *לאמת מול עו"ד לפני הסתמכות על פטור — מומלץ לפרסם הצהרה בכל מקרה.*
- נתוני ה-CI שלעיל לקוחים מ-`github/workflows/ci.yml` (משימת `accessibility`) ומ-`apps/web/e2e/accessibility-compliance.spec.ts`.

לעו"ד. יש להוסיף מספר טלפון לפרטי רכזת הנגישות (תקנות נגישות השירות); עד שהמספר הווירטואלי של הבעלים יופעל, ההצהרה אומרת "בקרוב".

Before inviting any studio

- Platform terms + DPA (1, 2) accepted at studio signup: one checkbox, recorded with the document version. Fill the <mark>[[…]]</mark> placeholders first: support email, legal-notices email, city for jurisdiction, the free-plan liability amount.
- OpalSwift privacy policy (doc 04) and accessibility statement (doc 10) live from the root-site footer; cookie notice (doc 9) linked.
- The beta notice in the terms (free; as is / as available; export your data; how the beta ends).
- Owner's own two-step sign-in on; the security procedure (11) followed.

Before a studio goes live to its clients (the app walks the studio through this; see TENANT-LEGAL-SETUP)

- Studio privacy policy published; enrolment terms or photography contract attached; consents in place.

Can wait

- Lawyer review of the whole pack (the app reminds every studio after it publishes).
- OpalSwift's עוסק registration: needed before any paid plan, not for the free beta (BUSINESS-REGISTRATION).
- Insurance (12), the SMS "STOP" reply webhook (the unsubscribe link already works), and whether two-step sign-in becomes mandatory for studio admins.